



KNOLL

Steuerrechts-Institut +

Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung 2026/2027

FERNUNTERRICHT

LEHRBRIEF

Einkommensteuer 08

**Betriebsveräußerung, Betriebsaufgabe,
Betriebsverpachtung, Betriebsaufspaltung**

26

Verfasser:

Christiane Holzner

Steuerberaterin, LL.M., Dipl.-Finanzwirtin (FH)

Prof. Dr. Peter Spettenhuber

Wirtschaftsprüfer, Steuerberater



© Steuerrechts-Institut KNOLL GmbH

www.knoll-steuer.com

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Eine Verwertung ohne Einwilligung der Steuerrechts-Institut Knoll GmbH außerhalb der eigenen Fortbildungszwecke, etwa auch der Verkauf, ist unzulässig.

Eine Verwendung zum Training, zur Weiterentwicklung oder zum Betrieb Künstlicher Intelligenz (z. B. LLMs, generative KI) – insbesondere durch automatisiertes Auslesen (Scraping, Crawling, Text und Data Mining) nach § 44b UrhG – ist ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung untersagt. **Wir verweisen auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.**

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir in unseren Lehrmaterialien auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d). Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Die bestimmungsgemäße Handhabung dieses Produkts stellt kein Risiko für die Gesundheit oder Sicherheit im Sinne der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (EU) 2023/988 (GPSR) dar.

INHALTSVERZEICHNIS

I.	ALLGEMEINES ZUR BETRIEBSVERÄUßERUNG UND -AUFGABE	2
II.	BETRIEBSVERÄUßERUNG	3
1.	Begriff der Veräußerung	3
2.	Veräußerungstatbestände	3
2.1	Ganzer Betrieb	3
2.2	Teilbetrieb	4
2.3	100%ige Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft	5
2.4	Mitunternehmeranteil	6
III.	BETRIEBSAUFGABE	6
1.	Ganzer Betrieb, Teilbetrieb	6
2.	Mitunternehmeranteil	8
IV.	ERMITTLUNG DES VERÄUßERUNGS- ODER AUFGABEGEWINNS	8
1.	Eigenständige Gewinnermittlungsvorschrift	8
2.	Zeitpunkt der Gewinnrealisierung	9
3.	Komponenten der Gewinnermittlung	10
3.1	Veräußerungspreis	10
3.2	Veräußerungskosten	11
3.3	Buchwert des Betriebsvermögens	12
3.4	Als Betriebsvermögen zurückbehaltene Wirtschaftsgüter	13
4.	Nachträgliche Einkünfte	13
5.	Freibetrag nach § 16 Abs. 4 EStG	13
5.1	Allgemeines	13
5.2	Höhe des Freibetrags	14
6.	Steuerermäßigung für außerordentliche Einkünfte	15
7.	Veräußerung gegen eine betriebliche Veräußerungsrente	16
7.1	Allgemeines	17
7.2	Übertragung eines ganzen Betriebs, Teilbetriebs, Mitunternehmeranteils	17
7.2.1	Rentenberechtigter	17
7.2.2	Rentenverpflichteter	17
7.3	Folgen einer Wertsicherungsklausel	18
7.3.1	Rentenberechtigter	18
7.3.2	Rentenverpflichteter	18



V.	VERPACHTUNG VON BETRIEBEN	18
1.	Verpachtungswahlrecht	18
2.	Voraussetzungen	19
2.1	Sachliche Voraussetzungen	19
2.2	Persönliche Voraussetzungen	19
3.	Betriebsaufgabe	20
4.	Betriebsfortführung	20
VI.	BETRIEBSAUFSPALTUNG	21
1.	Begriff	21
2.	Voraussetzungen	21
2.1	Sachliche Verflechtung	21
2.2	Personelle Verflechtung	22
3.	Mitunternehmerische Betriebsaufspaltung	23
4.	Folgen der Betriebsaufspaltung	24
4.1	Allgemeines	24
4.2	Umfang des Betriebsvermögens beim Besitzunternehmen	24
4.3	Gewinnermittlung	24
4.4	Begründung der Betriebsaufspaltung	25
4.5	Beendigung der Betriebsaufspaltung	25
5.	Anwendung des Teilabzugsverbots	26
VII.	ÜBUNGSFÄLLE	27
1.	Übungsfall 1	27
2.	Übungsfall 2	30
3.	Übungsfall 3	35



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Lehrbrief Einkommensteuer 08 – Überblick – v13062



LERNZIELE

In diesem Lehrbrief werden Sie mit den Voraussetzungen und den steuerlichen Folgen von Betriebsveräußerungen und Betriebsaufgaben, ferner mit den Begriffen der Betriebsverpachtung und der Betriebsaufspaltung sowie deren steuerlichen Folgen vertraut gemacht.

Nach der Durcharbeitung dieses Lehrbriefes können Sie insbesondere:

- *Betriebsveräußerungen und Betriebsaufgaben erkennen und die sich hier ergebenden steuerlichen Folgen darstellen und begründen,*
- *die Voraussetzungen einer Betriebsverpachtung und ihre steuerlichen Auswirkungen beschreiben und*
- *die Bedeutung einer Betriebsaufspaltung umfassend darstellen und ihre steuerlichen Auswirkungen berechnen.*



PRÜFUNGSTIPP

Die unterschiedlichen Facetten dieses Lehrbriefes waren Gegenstand folgender Prüfungsklausuren:

- *Betriebsveräußerung (2022, 2021)*
- *Betriebsaufgabe (2018)*
- *Betriebsveräußerung bzw. -aufgabe und Übergang der Gewinnermittlung (2021, 2015)*
- *Betriebsaufspaltung Begründung (2020, 2019)*
- *Betriebsaufspaltung lfd. Gewinnermittlung (2024, 2022, 2020, 2019)*
- *Betriebsaufspaltung Beendigung (2024)*



I. ALLGEMEINES ZUR BETRIEBSVERÄUßERUNG UND -AUFGABE



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Allgemeines zur Betriebsveräußerung und -aufgabe – v10473

Sowohl die Betriebsveräußerung als auch die Betriebsaufgabe führen zur Aufdeckung bisher un-
versteuert gebliebenen stillen Reserven.

Durch die Regelung des § 16 EStG werden diejenigen Gewinne erfasst, die durch die Einstellung
einer gewerblichen Tätigkeit aufgedeckt werden müssen.

§ 16 EStG grenzt somit den laufenden Gewinn vom Veräußerungs- bzw. Aufgabegewinn ab.

Diese Abgrenzung ist erforderlich, da nur bei Gewinnen i. S. d. § 16 EStG bzw. § 14 EStG und
§ 18 Abs. 3 EStG die Steuerbegünstigung des § 16 Abs. 4 EStG (**sachliche Steuerfreiheit**) und
die persönlichen Tarifbegünstigungen für außerordentliche Einkünfte (§ 34 Abs. 1 und 3 EStG)
anwendbar sind.

Zweck der Tarifbegünstigung ist die Vermeidung unbilliger Härten, die dadurch entstehen, dass die
in einer Reihe von Jahren entstandenen stillen Reserven in einem einheitlichen wirtschaftlichen
Vorgang, d. h. zusammengeballt, aufgedeckt werden.

Veräußerungsgewinne u. -verluste gehören grundsätzlich nicht zum Gewerbeertrag i. S. d. § 7
GewStG (R 7.1 Abs. 3 Nr. 1 GewStR). Ausnahmen vgl. § 7 Satz 2 GewStG.

Veräußerungs- und Aufgabegewinne „gelten aber als **laufende Gewinne**“, **soweit** auf Seiten des
Veräußerers und des Erwerbers dieselben Personen Unternehmer oder Mitunternehmer sind –
„Verkauf an sich selbst“ (§ 16 Abs. 2 Satz 3 EStG, § 16 Abs. 3 Satz 5 EStG).

Steuerliche Folgen **insoweit**:

- Die Vergünstigungen nach § 16 Abs. 4 EStG, § 34 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 EStG entfallen.
- Diese „laufenden Gewinne“ unterliegen der Gewerbesteuerpflicht (H 7.1 Abs. 3 GewStH
„Veräußerungs- ...“).

II. BETRIEBSVERÄUßERUNG



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Betriebsveräußerung – v10474

1. Begriff der Veräußerung

Der BFH hat die Übertragung von Sachgesamtheiten – im Gegensatz zur Übertragung von Einzelwirtschaftsgütern – nach der sog. **Einheitstheorie** beurteilt, d. h. der Betrieb geht entweder in vollem Umfang entgeltlich oder in vollem Umfang unentgeltlich über (vgl. H 16 Abs. 7 EStH „Veräußerungsgewinn“).

Ein **voll entgeltlicher Vorgang** liegt nach der Einheitstheorie stets vor, **wenn das Entgelt den Buchwert des Betriebs übersteigt**. Darüber hinaus liegt ein voll entgeltlicher Vorgang auch vor, wenn die Abfindung aus betrieblichen Gründen dem Buchwert des Kapitalkontos entspricht oder diesen gar unterschreitet, Leistung und Gegenleistung also nach kaufmännischen Gesichtspunkten gegeneinander abgewogen sind. Bei Verträgen zwischen Fremden spricht eine Vermutung dafür, dass es sich um einen entgeltlichen Vorgang handelt.

Von einer **unentgeltlichen Übertragung** ist hingegen grundsätzlich auszugehen, wenn das **Entgelt aus privaten Gründen den Buchwert des Kapitalkontos nicht übersteigt**. Praktisch ist dies in der Regel nur unter nahen Angehörigen anzutreffen. Die anteilige Übertragung von Schulden ändert nichts an der Unentgeltlichkeit. Die **unentgeltliche Betriebsübertragung** (z. B. durch Schenkung, vorweggenommene Erbfolge) fällt nicht unter § 16 EStG, die steuerliche Behandlung richtet sich nach § 6 Abs. 3 EStG.



HINWEIS

Hinsichtlich desselben Tatbestands und desselben Betriebs schließen sich § 16 EStG und § 6 Abs. 3 EStG gegenseitig aus.

2. Veräußerungstatbestände

2.1 Ganzer Betrieb

Gegenstand der Veräußerung muss ein ganzer „lebender“ Betrieb sein.

Die vollständige Übertragung aller WG des BV ist nicht Voraussetzung für die Anwendung des § 16 Abs. 1 EStG.

Die Zurückbehaltung **nicht zu den wesentlichen Betriebsgrundlagen gehörender WG** hindert die Annahme einer Betriebsveräußerung nicht (H 16 Abs. 1 EStH „Zurückbehaltene WG“).

Unerheblich ist, ob der Erwerber den Betrieb tatsächlich fortführt, ihn alsbald stilllegt oder als Teil seines Unternehmens behandelt (R 16 Abs. 1 Satz 2 EStR).

Der Begriff der Betriebsveräußerung setzt nicht voraus, dass der bisherige Unternehmer künftig keine unternehmerische Tätigkeit mehr ausübt. Notwendig ist nicht die Einstellung jeder Tätigkeit, sondern nur, dass der bisherige Betriebsinhaber die mit dem veräußerten BV verbundene Tätigkeit aufgibt (H 16 Abs. 1 EStH „Aufgabe der bisherigen ...“).

Bei „Freiberuflern“ gelten, da deren Tätigkeit stark mit ihrer Person verknüpft ist, strengere Grundsätze. Eine nach § 18 Abs. 3 EStG begünstigte Veräußerung des Betriebsvermögens (oder eines selbständigen Teils des Betriebsvermögens) liegt nur dann vor, wenn die freiberufliche Tätigkeit in dem bisherigen Wirkungskreis wenigstens für eine gewisse Zeit eingestellt wird (H 18.3 EStH „Veräußerung – Einzelunternehmen“).



Kennzeichen einer Betriebsveräußerung ist, dass **alle** wesentlichen **Betriebsgrundlagen in einem einheitlichen Vorgang entgeltlich auf einen Dritten** übertragen werden (R 16 Abs. 1 Satz 1 EStR). Dabei gilt **im Bereich des § 16 EStG** für den Begriff der wesentlichen Betriebsgrundlage eine kombinierte funktionale – quantitative Betrachtung:

- Zu den **wesentlichen Betriebsgrundlagen** gehören insbesondere diejenigen WG, die **zur Erreichung des Betriebszwecks erforderlich sind** und besonderes wirtschaftliches Gewicht für die Betriebsführung besitzen. Dies trifft vor allem auf WG des AV zu, die für den Betriebsablauf unerlässlich sind, so dass ein Erwerber des Betriebs diesen nur unter Einsatz dieser WG in der bisherigen Form fortführen könnte (**funktionale Betrachtungsweise**), vgl. H 16 Abs. 5 EStH „wesentliche Betriebsgrundlagen“.
- Zu den **wesentlichen Betriebsgrundlagen i. S. d. § 16 EStG** gehören aber auch diejenigen WG, die zwar funktional gesehen für den Betrieb nicht erforderlich sind, in denen aber **erhebliche stille Reserven gebunden** sind (H 16 Abs. 8 EStH „Begriff der ...“), sog. **quantitative Betrachtungsweise**.

Zu den wesentlichen Betriebsgrundlagen i. S. d. § 16 EStG gehören insbesondere:

- Gebäude und Gebäudeteile, wenn sie auf die Bedürfnisse des Unternehmens zugeschnitten sind oder wenn der Betrieb seiner Art nach von der Lage des Gebäudes abhängig ist. Sie stellen aber auch dann wesentliche Betriebsgrundlagen dar, wenn sie die örtliche und sachliche Grundlage der betrieblichen Organisation bilden, die Eigenart des Betriebs bestimmen und wenn die Ausübung des Gewerbes ohne ein entsprechendes Objekt nicht möglich wäre.
- Immaterielle WG, wie Patente, Konzessionen und Kundenstamm (H 16 Abs. 8 EStH „Immaterielle WG“)
- Spezialmaschinen und Betriebsvorrichtungen (H 16 Abs. 8 EStH „Maschinen und ...“)

Werden die wesentlichen Betriebsgrundlagen nicht an einen Erwerber, sondern an eine Vielzahl von Erwerbern veräußert, liegt keine Betriebsveräußerung vor. U. U. liegt jedoch eine – gleichfalls steuerbegünstigte – Betriebsaufgabe i. S. d. § 16 Abs. 3 EStG vor.



HINWEIS

In den Fällen der unentgeltlichen Übertragung eines Betriebs, Teilbetriebs oder Mitunternehmeranteils (§ 6 Abs. 3 EStG), der Betriebsverpachtung, der Betriebsaufspaltung und §§ 20 ff. UmwStG ist ausschließlich die funktionale Betrachtungsweise maßgebend (H 15.7 Abs. 5 EStH „Wesentl. Betriebsgrundlagen – Stille Reserven“ zur Betriebsaufspaltung; H 16 Abs. 5 EStH „Wesentl. Betriebsgrundlagen“ zur Betriebsverpachtung).

2.2 Teilbetrieb

Hierunter ist ein eigenständiger Teil des Gesamtbetriebs zu verstehen, der für sich allein lebensfähig ist.

Abgrenzungsmerkmale sind nach R 16 Abs. 3 Satz 1–4 EStR:

- gewisse wirtschaftliche Eigenständigkeit,
- selbständige Lebensfähigkeit und die
- organisatorische Geschlossenheit.

Nicht ausreichend ist eine lediglich organisatorische Aufgliederung nach fachlichen und örtlichen Gesichtspunkten.

Zweigniederlassungen und Filialen stellen, wenn die o. a. Voraussetzungen erfüllt sind, Teilbetriebe dar.

► **Beispiel:**

Anton Eins ist Inhaber einer Maschinenfabrik in Kassel. Mit Vertrag vom 2.1.02 hat er die Niederlassung in Bremen, die bisher organisatorisch selbständig geführt wurde, mit allen Aktiven und Passiven an den Unternehmer Fritz Zwei verkauft.

Die Niederlassung war für den gesamten Vertrieb und die Reparatur der im Hauptbetrieb gefertigten Maschinen im norddeutschen Raum zuständig.

► **Lösung:**

Die Niederlassung in Bremen stellt einen Teilbetrieb dar, da es sich um einen mit einer gewissen Selbständigkeit ausgestatteten, organisatorisch geschlossenen Teil des Gesamtbetriebs handelt, der für sich allein betrachtet alle Merkmale eines Betriebs i. S. d. EStG aufweist und für sich lebensfähig ist (R 16 Abs. 3 EStR).



STOLPERSTEIN

Die Thematik eines Teilbetriebs stellt sich nur dann, falls der bisherige (einheitliche) Gewerbebetrieb aus zumindest zwei Teilbetrieben bestand.

2.3 100%ige Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft

Die Beteiligung muss zum notwendigen oder gewillkürten BV eines Betriebs gehören und muss das gesamte Nennkapital der KapG umfassen.

Weitere Voraussetzung ist, dass die gesamte Beteiligung auf einen Erwerber übertragen wird.

Die Übertragung einer solchen 100%igen Beteiligung ist für die Anwendung des § 16 EStG (nicht jedoch für die Ermittlung der Gewerbesteuer) einem Teilbetrieb gleichgestellt (R 16 Abs. 3 Satz 6 EStR).

Erfolgt die Veräußerung in engem Zusammenhang mit der Betriebsveräußerung oder der Betriebsaufgabe, fällt der Vorgang insgesamt unter § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 2 1. Halbs. oder Abs. 3 EStG.

► **Beispiel:**

Zum gewillkürten Betriebsvermögen des Einzelunternehmers Karl Zwei gehört seit Jahren die 100%ige Beteiligung an der Fa. Jonas GmbH, Berlin. Sie ist dort seit dem Erwerb mit den AK von 50.000 € bilanziert.

Mit notariellem Vertrag vom 19.12.02 übertrug Karl Zwei diese Beteiligung auf den Kaufmann Werner Drei gegen eine Zahlung von 120.000 €, die dem Verkehrswert der Beteiligung entspricht.

► **Lösung:**

Die im BV gehaltene Beteiligung umfasst das gesamte Nennkapital der GmbH.

Da die gesamte Beteiligung geschlossen an einen Erwerber übertragen wurde, gilt die Beteiligung als Teilbetrieb, mit der Folge, dass § 16 EStG Anwendung findet (§ 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 2 1. Halbs. EStG).

Bei der Veräußerung der Beteiligung ist das Teileinkünfteverfahren gem. § 3 Nr. 40 Satz 1 Buchst. b i. V. m. § 3c Abs. 2 EStG anzuwenden. § 34 EStG ist nicht anzuwenden.



2.4 Mitunternehmeranteil

Die Veräußerung von Anteilen an einer Personengesellschaft fällt unter § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG, wenn der veräußernde Gesellschafter Mitunternehmer i. S. d. § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG ist.

§ 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG erfasst die entgeltliche Übertragung des ganzen Mitunternehmeranteils auf einen Dritten (= Gesellschafterwechsel), die Übertragung des gesamten Anteils auf einen Mitgesellschafter und die Anwachsung i. S. d. §§ 712, 712a BGB.

- Zum Mitunternehmeranteil gehören der Anteil am Gesamthandsvermögen und das für den Betrieb der Personengesellschaft notwendige Sonderbetriebsvermögen (BMF-Schreiben vom 20.11.2019, BStBl I S. 1291, Rz. 6, in Beck'sche Steuererlasse 1 § 6/18, kurz: BMF 1 § 6/18).
- Die Veräußerung von **Teilen eines Mitunternehmeranteils** fällt nicht unter § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG (§ 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 2 und Abs. 1 Satz 2 EStG), sondern stellt einen laufenden Gewinn dar.

III. BETRIEBSAUFGABE



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Betriebsaufgabe – v10475

Die Betriebsaufgabe ist gem. § 16 Abs. 3 Satz 1 EStG einer Betriebsveräußerung gleichgestellt.

1. Ganzer Betrieb, Teilbetrieb

Eine Betriebsaufgabe liegt dann vor, wenn der Betriebsinhaber seine bisherige gewerbliche Tätigkeit dadurch einstellt, dass er das BV innerhalb kurzer Zeit (= in einem einheitlichen Vorgang) als Sachgesamtheit auflöst.

Erforderlich ist somit entweder die Einzelveräußerung des BV und/oder die Überführung der WG in das Privatvermögen (H 16 Abs. 2 EStH „Allgemeines“). Der bisherige Betrieb muss als selbstständiger Organismus zu bestehen aufhören.

Die allmähliche Liquidation über einen längeren Zeitraum hinweg ist nicht begünstigt.

Als „kurzer Zeitraum“ ist im Allgemeinen ein Zeitraum von 6 Monaten anzunehmen, es ist jedoch auf den Einzelfall abzustellen (H 16 Abs. 2 EStH „Zeitraum für die Betriebsaufgabe“). Ein Abwicklungszeitraum von mehr als 36 Monaten ist nicht mehr als kurzer Betriebsaufgabezeitraum anzusehen (H 16 Abs. 2 EStH „Zeitraum für die Betriebsaufgabe“).

Die **Betriebsaufgabe beginnt** mit Handlungen, die objektiv auf die Auflösung („Zerschlagung“) des Betriebs gerichtet sind, wie z. B. die Einstellung der werbenden Tätigkeit, Veräußerung der wesentlichen Betriebsgrundlagen.

Die **Betriebsaufgabe endet** mit der Entnahme/Veräußerung des letzten WG, das zu den wesentlichen Betriebsgrundlagen gehört (H 16 Abs. 2 EStH „Zeitraum für die Betriebsaufgabe“).



HINWEIS

Der Abwicklungszeitraum kann nicht dadurch abgekürzt werden, dass WG „formell“ ins Privatvermögen überführt werden, obwohl sie nur betrieblich genutzt werden können. In diesen Fällen ist die Betriebsaufgabe nicht beendet (H 16 Abs. 2 EStH „Zeitraum für ...“).

Der Zeitpunkt der Gewinnverwirklichung der einzelnen Aufgabevorgänge bestimmt sich nach allgemeinen Gewinnrealisierungsgrundsätzen (H 16 Abs. 2 EStH „Zeitlich gestreckte Betriebsaufgabe“).

§ 16 Abs. 3 EStG erfasst nur den Gewinn, der im Rahmen der Aufgabe des Betriebs realisiert wird. Gewinne, die gelegentlich bei der Aufgabe anfallen, gehören zu den laufenden Gewinnen (H 16 Abs. 9 EStH „Abwicklungsgewinne“; z. B. Verkauf von Waren – während oder nach der Betriebsaufgabe – wie im laufenden Betrieb an den bisherigen Kundenkreis).

- **Nicht** zum begünstigten Aufgabegewinn gehören Gewinne
 - aus einem Räumungsverkauf eines Einzelhändlers (H 16 Abs. 9 EStH „Räumungsverkauf“).
 - beim gewerblichen Grundstückshandel z. B. aus dem Verkauf von Eigentumswohnungen, auch an Wiederverkäufer (H 16 Abs. 9 EStH „gewerbl. Grundstückshandel“).
- **Zum** begünstigten Aufgabegewinn gehören
 - Gewinne aus der Rückveräußerung von Waren an frühere Lieferanten oder Veräußerung an Abnehmer der gleichen Handelsstufe (H 16 Abs. 9 EStH „Umlaufvermögen“).
 - Gewinne aus der Veräußerung des Warenbestandes an Handelsvertreter, die bisher den Verkauf nur vermittelten (H 16 Abs. 9 EStH „Selbsterzeugte Waren“).
 - Zahlungen für eine Verpflichtung zu einem Wettbewerbsverbot, dem keine eigenständige wirtschaftliche Bedeutung zukommt (H 16 Abs. 9 EStH „Wettbewerbsverbot“).

Diese Geschäfte haben nicht mehr den Charakter der normalen betrieblichen Betätigung.



HINWEIS

Die Umqualifizierung von – eigentlich begünstigten – Aufgabegewinnen in laufende Gewinne gilt nach § 16 Abs. 3 Satz 5 EStG auch für die im Rahmen einer Betriebsaufgabe erfolgende Veräußerung einzelner WG, wenn auf beiden Seiten dieselbe Person Unternehmer oder Mitunternehmer ist.

Der Vollständigkeit halber wird auf folgende Sonderfälle hingewiesen:

- Keine Betriebsaufgabe liegt vor, wenn infolge eines „Strukturwandels“ (zum Begriff vgl. R 15.5 Abs. 2 EStR) die erzielten Einkünfte künftig einer anderen Einkunftsart zuzuordnen sind.
- Der Übergang von einem Gewerbebetrieb zu einem „Liebhabereibetrieb“ ist keine Betriebsaufgabe, es sei denn, der Steuerpflichtige erklärt die Betriebsaufgabe (H 16 Abs. 2 EStH „Liebhaberei“).

▶ **Beispiel:**

Gunter Drei betrieb bis 31.3.02 ein Einzelhandelsgeschäft. Die vorhandenen WG veräußerte er bis 30.6.02 an verschiedene Erwerber.

Da er für das Betriebsgrundstück bis 30.9.02 keinen Käufer fand, überführte er es in sein Privatvermögen. Nachdem er im Februar 03 einen Käufer für das Grundstück samt dem bisherigen Ladengebäude gefunden hatte, veräußerte er es mit Wirkung vom 1.3.03.

▶ **Lösung:**

Das Grundstück ist eine wesentliche Betriebsgrundlage, so dass die Betriebsaufgabe nicht formell dadurch abgekürzt werden kann, dass das Grundstück für kurze Zeit in das PV überführt wird (H 16 Abs. 2 EStH „Zeitraum für die ...“).

Die unternehmerische Tätigkeit endet somit erst mit der Veräußerung des Grundstücks, d. h. am 1.3.03.

Da alle wesentlichen Betriebsgrundlagen innerhalb kurzer Zeit an Dritte veräußert wurden, liegt eine Betriebsaufgabe i. S. d. § 16 Abs. 3 EStG vor.

Die Grundstücksveräußerung ist zwar erst 11 Monate nach dem Beginn der Betriebsaufgabe erfolgt, trotzdem ist ein einheitlicher Vorgang zu bejahen, da der bisherige Betriebsinhaber von Anfang an auf der Suche nach einem Käufer des Grundstücks war.



HINWEIS

Die spätere Veräußerung von „unwesentlichen“ WG führt zu nachträglichen Einkünften i. S. d. § 24 Nr. 2 i. V. m. § 15 EStG.

2. Mitunternehmeranteil

Gegenstand einer Betriebsaufgabe kann auch ein **ganzer** Mitunternehmeranteil sein (§ 16 Abs. 3 Satz 1 EStG).

Überträgt ein Mitunternehmer seinen Mitunternehmeranteil entgeltlich auf einen Dritten **und** überführt er gleichzeitig wesentliche Betriebsgrundlagen seines Sonderbetriebsvermögens in das Privatvermögen, liegt insgesamt die Aufgabe eines Mitunternehmeranteils i. S. d. § 16 Abs. 3 Satz 1 EStG vor (BMF 1 § 6/18, Rz. 9 und 9a).



STOLPERSTEIN

Nach § 16 Abs. 3a EStG i. V. m. § 4 Abs. 1 Satz 4 EStG wird eine Aufgabe des Gewerbebetriebs fingiert, falls das inländische Besteuerungsrecht hinsichtlich des Gewinns aus der Veräußerung sämtlicher WG des Betriebs/Teilbetriebs ausgeschlossen oder beschränkt wird (Betriebsverlegung ins Ausland).

IV. ERMITTLUNG DES VERÄUßERUNGS- ODER AUFGABEGEWINNS

1. Eigenständige Gewinnermittlungsvorschrift



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Ermittlung des Aufgabe- bzw. Veräußerungsgewinns – v10476

§ 16 Abs. 2 EStG ist eine eigenständige Gewinnermittlungsvorschrift.

Veräußerungspreis	
+	gemeine Werte der in das Privatvermögen übernommenen WG
=	Summe
./.	Veräußerungskosten
./.	Betriebsvermögen
=	Kapital i. S. d. § 4 Abs. 1 u. § 5 EStG
	abzüglich der Buchwerte derjenigen WG, die als BV zurückbleiben
	zuzüglich der Schulden, die BV bleiben
	zuzüglich nicht aufgelöster § 6b-Rücklagen
=	Veräußerungsgewinn vor Abzug des Freibetrags nach § 16 Abs. 4 EStG

- Soweit im Rahmen der Betriebsveräußerung bzw. -aufgabe auch Anteile an Kapitalgesellschaften erfasst werden, sind 40 % des darauf entfallenden Veräußerungspreises (bzw. des angesetzten gemeinen Wertes) steuerfrei (§ 3 Nr. 40 Satz 1 Buchst. b EStG). Die mit diesen Anteilen in wirtschaftlichem Zusammenhang stehenden Veräußerungskosten dürfen, ebenso wie der Buchwert der Anteile an der KapG, nur zu 60 % abgezogen werden (§ 3c Abs. 2 EStG).
- Soweit auf der Seite des Veräußerers und auf der Seite des Erwerbers dieselben Personen Unternehmer oder Mitunternehmer sind, gilt der Gewinn bei Veräußerungsvorgängen als laufender Gewinn (§ 16 Abs. 2 Satz 3 EStG). Dies gilt bei der Veräußerung von WG anlässlich der Aufgabe eines Gewerbebetriebes entsprechend (§ 16 Abs. 3 Satz 5 EStG).

► **Beispiel:**

A ist Gewerbetreibender. Er verkauft zum 30.6.01 einen Teilbetrieb seines Einzelunternehmens an die ABC-OHG (Beteiligung A 33 ⅓ %). Der Buchwert des Teilbetriebs beträgt im Zeitpunkt der Veräußerung 60.000 €, der Veräußerungspreis 150.000 €, Veräußerungskosten sind keine angefallen.

► **Lösung:**

Der Veräußerungsgewinn nach § 16 Abs. 2 Satz 1, 2 EStG beträgt 90.000 € (VPr 150.000 ./ BW 60.000); er „gilt“ zu ⅓ (Beteiligung des A an der OHG) = 30.000 € als laufender Gewinn (§ 16 Abs. 2 Satz 3 EStG).

Die restlichen 60.000 € sind gem. § 16 Abs. 4 EStG, § 34 EStG begünstigter Veräußerungsgewinn.

► **Beispiel:**

B gibt den Betrieb seines Einzelunternehmens auf. Der zutreffend ermittelte Aufgabegewinn (VG i. S. d. § 16 Abs. 3, Abs. 2 EStG) beträgt 300.000 €. Hierin enthalten ist ein Gewinn i. H. v. 200.000 € (BW 50.000/VPr 250.000 €) aus der im Rahmen der Aufgabe erfolgten Veräußerung eines Grundstücks an die ABC-OHG (Beteiligung des B 25 %).

► **Lösung:**

Gem. § 16 Abs. 3 Satz 5 EStG stellen 50.000 € (¼ des durch die Veräußerung an die OHG erzielten VG) nicht begünstigten „laufenden Gewinn“ dar.

Die restlichen 250.000 € sind gem. § 16 Abs. 4 EStG, § 34 EStG begünstigter Veräußerungsgewinn.

2. Zeitpunkt der Gewinnrealisierung

Es gilt das handelsrechtliche Realisationsprinzip. Der Veräußerungsgewinn ist daher in dem VZ zu versteuern, in dem das wirtschaftliche Eigentum, d. h. Nutzen und Lasten, auf den Käufer übergeht bzw. die einzelnen WG ausdrücklich in das PV übernommen werden (H 16 Abs. 1 EStH „Maßgeblicher Zeitpunkt“). Auf den Zeitpunkt des Zuflusses des Veräußerungserlöses kommt es nicht an.

Erfolgt die **Veräußerung im Schnittpunkt zweier Kalenderjahre**, sind klare und eindeutige Vertragsvereinbarungen erforderlich.

Abzustellen ist darauf, von welchem Zeitpunkt an der Erwerber nach dem Willen der Vertragspartner wirtschaftlich über das erworbene BV verfügen kann.



PRÜFUNGSTIPP

Bei Prüfungsaufgaben „ohne Vollzugsangaben“ ist von einer vertragsgemäßen Übertragung auszugehen.



Es kommt nicht darauf an, ob der Kaufpreis sofort fällig ist oder ob er langfristig gestundet wird. Der Gewinn aus der Veräußerung bzw. Aufgabe eines Mitunternehmeranteils ist in dem VZ zu versteuern, in dem der Mitunternehmer aus der Personengesellschaft ausscheidet (R 4a Abs. 5 EStR).

► **Beispiel:**

Dr. Werner Vier veräußert seine Arztpraxis mit Vertrag vom 12.12.02 an Dr. Rainer Fünf.

In dem Vertrag ist festgelegt, dass Dr. Fünf die Arztpraxis mit Wirkung vom 1.1.03 übernehmen soll.

Die Übergabe der Einrichtungsgegenstände und der Patientenkartei hat vereinbarungsgemäß in den ersten Januartagen 03 stattgefunden.

► **Lösung:**

Es liegt eine Betriebsveräußerung im Ganzen vor, wenn der Veräußerer seine bisherige Tätigkeit in dem bisherigen Wirkungskreis wenigstens für eine gewisse Zeit einstellt (H 18.3 EStH „Veräußerung – Einzelunternehmen“).

Der VG ist in dem VZ zu erfassen, in dem der Vertrag vom Veräußerer wirtschaftlich erfüllt wird, d. h. der Erwerber wirtschaftlich über das erworbene BV verfügen kann.

Da der Veräußerer dem Erwerber die Einrichtungsgegenstände sowie die Patientenkartei zu übertragen hat, kommt es für die Verschaffung der wirtschaftlichen Verfügungsmacht entscheidend auf den Zeitpunkt der Übergabe an. Da dies erst in 03 erfolgt ist, ist der Veräußerungsgewinn i. S. d. § 18 Abs. 3 i. V. m. § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG erst im VZ 03 zu erfassen.

Bei der **Veräußerung eines Betriebs gegen wiederkehrende Bezüge** besteht bei Vorliegen weiterer Voraussetzungen ein Wahlrecht zwischen der Sofortversteuerung und der nachträglichen, laufenden Versteuerung, R 16 Abs. 11 EStR.

3. Komponenten der Gewinnermittlung



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Komponenten des Veräußerungsgewinns – v10477

3.1 Veräußerungspreis

Dieser umfasst insbesondere den vereinbarten Kaufpreis.

Bei verzinslicher Stundung bzw. bei verzinslichen Raten ist der Nennwert der Kaufpreisforderung bzw. die Summe der Raten als Veräußerungspreis zu erfassen.

Ist eine Kaufpreisforderung unverzinslich oder niedrigverzinslich mehr als 12 Monate gestundet, so ist der abgezinste Wert („Barwert“) anzusetzen. Gleiches gilt bei unverzinslichen Kaufpreisraten mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr. Die Barwerte sind nach dem BewG (§§ 12–15 BewG i. V. m. den Anlagen zum BewG) zu ermitteln.

Die Kaufpreisforderung gegen den Erwerber wird bei der Veräußerung des Gesamtbetriebs Privatvermögen. Gezahlte Stundungszinsen bzw. der Zinsanteil bei einer abgezinsten Forderung stellen somit Einnahmen aus Kapitalvermögen dar.

Die Kaufpreisforderung bei einer Teilbetriebsveräußerung bleibt BV des Restbetriebs; Zinsen stellen somit betriebliche Erträge dar.

► **Beispiel:**

Ein Gewerbebetrieb wird zum 31.12.01 veräußert. Der Kaufpreis von 500.000 € wird in 10 Jahresraten von 50.000 € gestundet. Die erste Rate ist am 31.12.02 fällig und wird pünktlich bezahlt.

Kapitalkonto im Veräußerungszeitpunkt 300.000 €. Die Veräußerungskosten hat der Erwerber zu tragen.

► **Lösung:**

Ermittlung VG zum 31.12.01, § 16 Abs. 2 EStG:

VPr: Barwert lt. Tab. 2 zu BMF 200 § 12/1: $50.000 \times 7,745$	387.250 €
./. BV	<u>300.000 €</u>
VG Brutto (vor Freibetrag)	<u>87.250 €</u>

Zugeflossener Zinsanteil 02 = Einnahme aus Kapitalvermögen, § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG:

Gezahlte Rate	50.000 €
./. Barwertdifferenz = Tilgung	
31.12.01 (s. oben)	387.250 €
31.12.02 = $50.000 \times 7,143$	<u>357.150 €</u>
= Zinsanteil 02 (§ 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG)	<u>30.100 €</u>
	<u>19.900 €</u>

Wird der Kaufpreis später uneinbringlich, ist dies ein Ereignis mit steuerlicher Rückwirkung auf den Zeitpunkt der Veräußerung (H 16 Abs. 10 EStH „Nachträgliche Änderung des ...“).

Dies bedeutet, dass in derartigen Fällen die Veranlagung des VZ der Veräußerung ggf. gem. § 175 Abs. 1 Nr. 2 AO zu ändern ist.

Behält der Veräußerer aktive oder passive WG des veräußerten (bzw. aufgegebenen) Betriebs zurück und überführt er diese in sein PV, sind diese WG mit dem **gemeinen Wert** beim Veräußerungspreis anzusetzen (§ 16 Abs. 3 Satz 7 EStG).



STOLPERSTEIN

Die Zurückbehaltung von **aktiven WG erhöht den Veräußerungspreis**. Dies führt zur zutreffenden Realisierung der stillen Reserven, da diese im BV mit den Buchwerten enthalten sind.

Zurückbehaltene **Schulden sind vom Veräußerungspreis zu kürzen**. Diese sind im BV passiviert; ansonsten käme es zu einem unzutreffenden Gewinnausweis.

3.2 Veräußerungskosten

Hierzu gehören ausschließlich solche Aufwendungen, die in **unmittelbarem sachlichem Bezug zu dem Veräußerungsgeschäft** stehen, wie z. B. Notarkosten, Grundbuchgebühren, Vermittlungsprovisionen etc., soweit sie vom Veräußerer getragen werden, sowie anfallende Umsatzsteuer (einschl. der USt für „fiktive Lieferungen“ und für „fiktive sonstige Leistungen“ für diejenigen WG, die in den nichtunternehmerischen Bereich überführt werden).

Bei den Veräußerungskosten kommt es nicht auf den Zeitpunkt der Zahlung an, entscheidend ist der **sachliche Zusammenhang** mit der Veräußerung bzw. Aufgabe (H 16 Abs. 12 EStH „Veräußerungskosten“).



HINWEIS

Die Umsätze im Rahmen einer Geschäftsveräußerung im Ganzen an einen anderen Unternehmer für dessen Unternehmen unterliegen nicht der Umsatzsteuer (§ 1 Abs. 1a UStG).



3.3 Buchwert des Betriebsvermögens

Dem Veräußerungspreis (ggf. einschl. gemeiner Werte der ins PV übernommenen WG) ist das für diesen Zeitpunkt anzusetzende Betriebsvermögen, d. h. das steuerliche Kapitalkonto, gegenüberzustellen (§ 16 Abs. 2 Satz 2 EStG, § 6 Abs. 2 EStDV).

Auf den maßgeblichen Veräußerungs- bzw. Aufgabezeitpunkt ist daher eine Bilanz aufzustellen. Die stillen Reserven sind in dieser Bilanz noch nicht aufzudecken, da diese nicht zum laufenden Gewinn, sondern zum Veräußerungsgewinn gehören.

Steuerfreie Rücklagen (z. B. nach § 6b EStG) können in der Bilanz ausgewiesen werden, wenn die zeitlichen bzw. sachlichen Voraussetzungen für den Ausweis erfüllt sind.

Ermittelte der Veräußerer bisher seinen Gewinn nach **§ 4 Abs. 3 EStG**, muss er zur Ermittlung des laufenden Gewinns des letzten Wirtschaftsjahres und des Veräußerungs- oder Aufgabegewinns fiktiv zur Gewinnermittlung durch **Bestandsvergleich nach § 4 Abs. 1 EStG übergehen**. Die dadurch erforderlichen Zu- und Abrechnungen sind Teil des laufenden Gewinns (R 4.5 Abs. 6 EStR; H 4.5 Abs. 6 EStH „Übergangsgewinn“).

Ist der Buchwert des Betriebsvermögens **negativ** (buchmäßige Überschuldung), muss dieser negative Wert dem Veräußerungspreis hinzugerechnet werden (Subtraktion einer negativen Größe = Addition). Der Veräußerungsgewinn erhöht sich um den Betrag des negativen Kapitalkontos, da der Veräußerer von der Überschuldung freigestellt wird (H 16 Abs. 7 EStH „Negatives Kapitalkonto“ entspr.).

► Beispiel:

Werner Sieben hat seinen Gewerbebetrieb mit Wirkung vom 31.12.02 mit allen Aktiven und Passiven zum Kaufpreis von 80.000 € an Horst Acht verkauft.

Die erstellte Schlussbilanz entspricht den steuerlichen Vorschriften und hat folgendes Bild:

31.12.02			
Anlagevermögen	50.000 €	Langfristige Verbindlichkeiten	30.000 €
Umlaufvermögen	40.000 €	Kurzfristige Verbindlichkeiten	15.000 €
		Kapital	45.000 €
	90.000 €		90.000 €

► Lösung:

Es liegt eine Betriebsveräußerung i. S. d. § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG vor, da alle wesentlichen Betriebsgrundlagen in einem einheitlichen Vorgang auf einen Erwerber übertragen wurden (R 16 Abs. 1 Satz 1 EStR).

Der Veräußerungsvorgang fällt in den VZ 02.

Der VG ist in der Weise zu ermitteln, dass dem vereinbarten Kaufpreis der Buchwert des BV zum 31.12.02 und die Veräußerungskosten gegenübergestellt werden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 EStG).

Ermittlung:

Veräußerungspreis: Kaufpreis gesamt	80.000 €
./. Veräußerungskosten	0 €
./. Wert des Betriebsvermögens (= steuerliches Kapitalkonto)	<u>45.000 €</u>
Veräußerungsgewinn vor Abzug des Freibetrags	<u>35.000 €</u>

3.4 Als Betriebsvermögen zurückbehaltene Wirtschaftsgüter

Bei der Betriebsveräußerung ist die Zurückbehaltung **nicht wesentlicher Betriebsgrundlagen** möglich. Dabei kann es sich sowohl um positive als auch um negative WG handeln. Derartige WG bleiben BV.

- **WG, die nur betrieblich genutzt werden können**, können nicht entnommen werden. Dies hat zur Folge, dass die in diesen WG enthaltenen stillen Reserven anlässlich der Betriebsveräußerung noch nicht aufgedeckt werden.

Hierunter fallen insbesondere: Forderungen, nicht für private Zwecke verwendbare Vorräte sowie der Firmen- oder Geschäftswert.

- Wenn die zurückbehaltenen WG auch privat genutzt werden können („**neutrale WG**“), hat der Steuerpflichtige ein Wahlrecht, ob er sie in das PV überführt oder ob er sie befristet als BV fortführt, sofern hierfür ein sachlicher Grund besteht.

WG können ferner zum Buchwert in ein anderes BV des Steuerpflichtigen überführt werden (§ 6 Abs. 5 EStG). Folge ist jedoch, dass damit nicht sämtliche stillen Reserven aufgedeckt werden, und damit die Anwendung des § 16 Abs. 4 und des § 34 EStG ausgeschlossen ist, wenn es sich bei den zum Buchwert übertragenen WG um wesentliche Betriebsgrundlagen gehandelt hat.

Betrieblich begründete Verbindlichkeiten, die bei der Betriebsveräußerung zurückbehalten wurden, **bleiben insoweit BV, soweit** sie nicht durch den Veräußerungspreis und bei der Verwertung von zurückbehaltenen, aktiven WG hätten abgedeckt werden können (H 4.2 Abs. 15 EStH „Betriebsaufgabe oder -veräußerung im Ganzen“).

4. Nachträgliche Einkünfte

Wird z. B. zurückbehaltenes BV veräußert oder entnommen, werden nachträgliche Einkünfte erzielt, die im Rahmen der bisherigen Einkunftsart zu erfassen sind (§ 24 Nr. 2 EStG).

Zinsen, die in Zusammenhang mit zurückbehaltenen betrieblichen Verbindlichkeiten anfallen, gehören ebenfalls zu den nachträglichen Einkünften (§ 24 Nr. 2 EStG, H 24.2 EStH „Nachträgliche BA sind ...“).

Die nachträglichen Einkünfte sind nach den Grundsätzen des § 4 Abs. 3 EStG zu ermitteln, d. h., § 11 EStG findet Anwendung (H 24.2 EStH „Ermittlung der ...“).

Fallen betriebliche Forderungen („Rest-BV“) unerwartet ganz oder teilweise aus oder gehen wertberichtigte – betriebliche – Forderungen unerwartet in voller Höhe ein, liegt in Höhe des Differenzbetrages zu dem bisher angesetzten Betrag eine rückwirkende Änderung des VG vor, so dass die ursprüngliche Veranlagung ggf. nach § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO zu ändern ist (H 16 Abs. 10 EStH „Nachträgliche Änderungen des ...“).

5. Freibetrag nach § 16 Abs. 4 EStG



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Freibetrag gem. § 16 Abs.4 EStG – v10478

5.1 Allgemeines

Zweck dieses Freibetrages ist es, Gewinne aus der Veräußerung oder Aufgabe kleinerer Betriebe im Rahmen eines gewissen Betrages steuerfrei zu stellen.



5.2 Höhe des Freibetrags

Zur Anwendung gelangt der Freibetrag, wenn der Veräußerungsgewinn einen Höchstbetrag (= Grenzbetrag) nicht übersteigt.

Der **Freibetrag beträgt 45.000 €**. Er ist nur dann zu gewähren, wenn der Steuerpflichtige das 55. Lj. vollendet hat oder dauernd berufsunfähig i. S. d. Sozialversicherungsrechts ist.

Der FB ermäßigt sich um den Betrag, um den der VG die Grenze von 136.000 € übersteigt.

► Beispiel:

Heike Acht (45 Jahre alt) hat ihren Gewerbebetrieb mit Wirkung vom 2.1.02 für insgesamt 300.000 € an Wiebke Sieben veräußert.

In der zu diesem Stichtag aufgestellten Bilanz ist das Kapitalkonto mit 140.000 € ausgewiesen.

► Lösung:

Es liegt eine Betriebsveräußerung im Ganzen vor, da der bestehende Betrieb mit seinen wesentlichen Betriebsgrundlagen gegen Entgelt auf einen Erwerber übertragen wurde (R 16 Abs. 1 Satz 1 EStR).

Die Geschäftsveräußerung unterliegt gem. § 1 Abs. 1a UStG nicht der USt.

Ermittlung des VG gem. § 16 Abs. 2 EStG:

Veräußerungspreis	300.000 €
./. Veräußerungskosten	0 €
./. Wert des Betriebsvermögens (= steuerliches Kapitalkonto)	<u>140.000 €</u>
Veräußerungsgewinn i. S. d. § 16 Abs. 2 EStG	<u>160.000 €</u>

Die Gewährung eines FB gem. § 16 Abs. 4 EStG kommt nicht in Betracht, da Acht das 55. Lj. noch nicht vollendet hat.

Der VG ist gem. § 34 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 EStG begünstigt.

§ 34 Abs. 3 EStG ist nicht anwendbar, da Acht das 55. Lj. noch nicht vollendet hat.

► Beispiel:

Sachverhalt wie vorhergehendes Beispiel, jedoch hat die Betriebsinhaberin bereits das 55. Lj. vollendet.

► Lösung:

Veräußerungsgewinn gem. § 16 Abs. 2 EStG (o. Ä.)	160.000 €
Freibetrag gem. § 16 Abs. 4 EStG	
Freibetrag	45.000 €
VG	160.000 €
./. Höchstbetrag	<u>136.000 €</u>
Kürzungsbetrag	24.000 € - <u>24.000 €</u>
verbleibender Freibetrag	<u>- 21.000 €</u>
Steuerpflichtiger Veräußerungsgewinn	<u>139.000 €</u>

Dieser ist gem. § 34 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 EStG bzw. – auf Antrag – gem. § 34 Abs. 3 EStG begünstigt.

► Beispiel:

A (40 Jahre) ist Alleininhaber einer Maschinenfabrik. Zum Betriebsvermögen der Firma gehört eine 100%ige Beteiligung an der X-GmbH.

Zum 31.3.01 wird die Beteiligung (Buchwert 20.000 €) für 45.000 € an B veräußert. Nach den getroffenen Feststellungen hätte bei der Veräußerung der gesamten Maschinenfabrik zum 31.3.01 ein Gewinn i. H. v. 125.000 € erzielt werden können.

► **Lösung:**

Der Verkauf der vollständig zum BV zählenden 100%igen Beteiligung ist eine begünstigte Teilbetriebsveräußerung i. S. d. § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 2 EStG. Berechnung des VG nach § 16 Abs. 2 Satz 1 EStG zum 31.3.01:

VPr = Kaufpreis	45.000 €	
davon steuerfrei		
(§ 3 Nr. 40 Satz 1 Buchst. b EStG; 40 % v. 45.000 €)	<u>18.000 €</u>	27.000 €
Abzügl. Wert des BV = Buchwert	20.000 €	
davon nicht abzugsfähig		
(§ 3c Abs. 2 Satz 1 EStG; 40 % v. 20.000)	<u>8.000 €</u>	./ 12.000 €
VG		<u>15.000 €</u>

Ein Freibetrag nach § 16 Abs. 4 Satz 1 EStG ist nicht möglich, da die Voraussetzungen des § 16 Abs. 4 Satz 1 EStG (55. Lj./dauernd berufsunfähig) nicht erfüllt sind.

Hätte A z. B. das 55. Lj. vollendet, könnte er für den Verkauf der Beteiligung (X-GmbH) einen Freibetrag (trotz Teileinkünfteverfahrens in voller Höhe) beantragen → 45.000 € (§ 16 Abs. 4 Satz 1 EStG). Der Freibetrag würde sich aber höchstens mit 15.000 € auswirken (VG 0 €), der Rest gilt als voll verbraucht (R 16 Abs. 13 Satz 4 und 10 EStR).

6. Steuerermäßigung für außerordentliche Einkünfte



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Steuerermäßigungen für außerordentliche Einkünfte – v10479

Veräußerungs- und Aufgabegewinne i. S. d. § 16 EStG gehören zu den außerordentlichen Einkünften. Vgl. dazu R 34.1 EStR.

Die für außerordentliche Einkünfte anzusetzende ESt beträgt das Fünffache des Unterschiedsbetrags zwischen der ESt für das um diese Einkünfte verminderte zu versteuernde Einkommen und der ESt für das verbleibende zVE zzgl. $\frac{1}{5}$ der außerordentlichen Einkünfte (§ 34 Abs. 1 EStG).

Soweit Veräußerungs- bzw. Aufgabegewinne dem Teileinkünfteverfahren unterliegen, ist die Anwendung der „besonderen Steuersätze“ ausgeschlossen (§ 34 Abs. 2 Nr. 1 EStG).

Auf Antrag können die begünstigten außerordentlichen Einkünfte, die 5 Mio. € nicht übersteigen, mit 56 % des durchschnittlichen Steuersatzes (mindestens jedoch 14 %) besteuert werden. Voraussetzung ist, dass der Steuerpflichtige das 55. Lj. vollendet hat oder dauernd berufsunfähig i. S. d. Sozialversicherungsrechts ist (§ 34 Abs. 3 EStG).

Die Ermäßigung kann nur einmal im Leben beansprucht werden (§ 34 Abs. 3 Satz 4 EStG). Dabei zählen Vorgänge vor dem 1.1.2001 nicht mit (R 34.5 Abs. 2 Satz 2 EStR).

► **Beispiel:**

V (60 Jahre) veräußert zum 31.12.01 seinen Gewerbebetrieb (Gewinnermittlung § 5 EStG) an K für insgesamt 324.000 € (kein USt-Ausweis). K übernimmt sämtliche Wirtschaftsgüter und alle Verbindlichkeiten. Der Kaufpreis ist zahlbar in vier unverzinslichen Monatsraten ab 1.2.02.

V entstehen Veräußerungskosten (Annoncen, Makler) i. H. v. 4.000 €, die er am 15.2.02 bezahlt.



Die nicht zu beanstandende Schlussbilanz des V hat folgendes Aussehen:

31.12.01			
Maschinen	90.000	Warenverbindl.	50.000
Geschäftsausstattung	20.000	Kapital	146.000
Waren	80.000		
PKW	6.000		
	196.000		196.000
Teilwert des Aktivvermögens:	374.000 €		
./. Übernommene Schulden	50.000 €		
Zahlung (s. oben)	<u>324.000 €</u>		

► **Lösung:**

V erzielt aus der Veräußerung seines Betriebs begünstigte Einkünfte aus Gewerbebetrieb aus einer Betriebsveräußerung im Ganzen (§ 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG), da der gesamte Betrieb auf K übertragen wird. Die Geschäftsveräußerung im Ganzen ist nicht umsatzsteuerbar (§ 1 Abs. 1a UStG); daher wurde zu Recht keine USt in Rechnung gestellt.

Berechnung des VG nach § 16 Abs. 2 EStG zum **31.12.01**; die erst in 02 erfolgte Kaufpreiszahlung ist aufgrund des Realisationsprinzips unbeachtlich:

VPr

a) vereinbarter Kaufpreis	324.000 €
Keine Abzinsung, da Stundung nicht über 12 Monate	
b) Übernommene betriebliche Warenverbindlichkeiten nicht hinzuzählen, da auch beim BV gekürzt	<u>—</u>
	324.000 €

VK – Annoncen, Makler; Zahlung in 02 unbeachtlich

(H 16 Abs. 12 EStH „Veräuß.kosten“ analog) ./. 4.000 €

BV Kapital 31.12.01 ./. 146.000 €

VG 174.000 €

Freibetrag, § 16 Abs. 4 Satz 1 EStG

(> 55 Jahre) 45.000 €

VG 174.000 €

Unschädlicher Gewinn ./. 136.000 €

Kürzungsbetrag 38.000 € ./. 38.000 € ./. 7.000 €

stpfl. VG in 01, begünstigt nach § 34 Abs. 1 od. Abs. 3 EStG 167.000 €

7. Veräußerung gegen eine betriebliche Veräußerungsrente



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Veräußerungen gegen Kaufpreistraten – v10480

7.1 Allgemeines

Sie liegt vor, wenn ein Betrieb, Teilbetrieb, Mitunternehmeranteil oder einzelne WG des BV veräußert werden **und** der Rentenbarwert die Gegenleistung für das übertragene BV darstellt. **Leistung und Gegenleistung müssen nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten ausgewogen sein.**

Während bei Betriebsübertragungen zwischen fremden Dritten dies tatsächlich vermutet werden kann, besteht bei Betriebsübertragungen zwischen nahen Angehörigen die **Vermutung einer unentgeltlichen Betriebsübertragung**, evtl. verbunden mit der Zusage von Versorgungsleistungen.

7.2 Übertragung eines ganzen Betriebs, Teilbetriebs, Mitunternehmeranteils

7.2.1 Rentenberechtigter

Der Veräußerer eines Betriebs, Teilbetriebs oder eines Mitunternehmeranteils hat nach R 16 Abs. 11 Satz 1 EStR ein **Wahlrecht** zwischen

- **Sofortversteuerung.** Der Barwert der Rente wird als Veräußerungspreis angesetzt. Der Veräußerungsgewinn i. S. d. § 16 Abs. 1 EStG ist gem. § 34 Abs. 1, Abs. 2 bzw. ggf. Abs. 3 EStG begünstigt. Der Rentenanspruch wird -anschließend- PV des Berechtigten. Die Einnahmen aus der Leibrente gehören in Höhe des jeweiligen Ertragsanteils zu den Einnahmen i. S. d. § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. bb EStG (R 16 Abs. 11 Satz 5 EStR).
- **laufender Versteuerung.** Der Rentenanspruch bleibt Betriebsvermögen. Die erhaltenen Zahlungen gelten bis zur Höhe des zuletzt vorhandenen steuerlichen Kapitalkontos als steuerfreie Vermögensumschichtung („Kapitalrückfluss“).

Sobald der **Kapitalanteil (= Tilgungsanteil)** der wiederkehrenden Leistungen die Zahlungen auf das Kapitalkonto zzgl. Veräußerungskosten übersteigt, liegen in voller Höhe nachträgliche Betriebseinnahmen vor, die in voller Höhe zu erfassen sind (§ 24 Nr. 2 i. V. m. §§ 13, 15, 18 EStG).

Die § 16 Abs. 4 EStG und § 34 EStG sind dabei nicht anzuwenden. Der in den wiederkehrenden Leistungen enthaltene Zinsanteil führt bei Zufluss zu nachträglichen Betriebseinnahmen i. S. d. § 24 Nr. 2 EStG (R 16 Abs. 11 Satz 7 EStR).

Der Tilgungsanteil ist nach Verrechnung mit den Anschaffungskosten des Betriebs/der Beteiligung und etwaigen Veräußerungskosten im Jahr des Zuflusses als nachträgliche Einkünfte aus Gewerbebetrieb i. S. von §§ 15, 24 Nr. 2 EStG zu versteuern. Nur auf den Tilgungsanteil ist nach § 3 Nr. 40 Buchst. b EStG das Teileinkünfteverfahren anzuwenden. Die Aufteilung in einen Zins- und einen Tilgungsanteil ist nach §§ 13, 14 BewG oder nach versicherungsmathematischen Grundsätzen vorzunehmen.

An das ausgeübte Wahlrecht ist der Steuerpflichtige auch in den Folgejahren gebunden.

Zum Wahlrecht bei einer Veräußerung gegen einen Festpreis („Barzahlung“) und eine Leibrente („Mischfall“) siehe R 16 Abs. 11 Satz 9 EStR.

Endet die betriebliche Veräußerungsleibrente durch den Tod des Berechtigten, wird der bei der Sofortversteuerung ermittelte VG nicht berichtigt. Wurde die laufende Versteuerung gewählt, ergibt sich ein Verlust, wenn die erhaltenen Zahlungen das bisherige Kapitalkonto (zzgl. Veräußerungskosten) noch nicht erreicht haben (§ 24 Nr. 2 EStG).

7.2.2 Rentenverpflichteter

Der Barwert der Rente ist zum Erwerbsstichtag und an jedem folgenden Bilanzstichtag zu passivieren (§ 253 Abs. 1 Satz 2 HGB).

Der Rentenbarwert entspricht zudem der Summe der AK der einzelnen erworbenen WG (ggf. einschließlich Firmenwert).

Die laufenden Rentenzahlungen sind Aufwand. Die sich ergebende Minderung der Rentenbarwerte führt zu Ertrag.



Unerheblich für den Erwerber ist, wie der Rentenberechtigte das ihm durch R 16 Abs. 11 Satz 1 EStR eingeräumte Wahlrecht ausgeübt hat.

Endet die Rentenzahlung durch den Tod des Berechtigten, ist die passivierte Rentenverpflichtung gewinnerhöhend aufzulösen. Die ursprünglichen AK der einzelnen erworbenen WG bleiben unverändert.

7.3 Folgen einer Wertsicherungsklausel

7.3.1 Rentenberechtigter

Wurde die Sofortversteuerung gewählt, bleibt der Veräußerungsgewinn unverändert. Eine Änderung nach § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO scheidet aus, da es sich nicht um ein Ereignis mit Wirkung für die Vergangenheit handelt.

Die Einkünfte i. S. d. § 22 EStG errechnen sich nunmehr unter Berücksichtigung des höheren Zuflussbetrags.

Bei Wahl der laufenden Versteuerung sind nunmehr die erhöhten Kapitalanteile mit dem zuletzt vorhandenen steuerlichen Kapitalkonto zu verrechnen.

7.3.2 Rentenverpflichteter

Die ursprünglichen AK der einzelnen erworbenen WG bleiben unverändert. Die passivierte Rentenverpflichtung ist erfolgswirksam auf den neuen Barwert auf- bzw. abzustocken.

V. VERPACHTUNG VON BETRIEBEN



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Betriebsverpachtung – v10481

1. Verpachtungswahlrecht

Die Einstellung einer gewerblichen Tätigkeit bei gleichzeitiger Verpachtung oder Vermietung der WG des BV stellt eine Betriebsunterbrechung und keine Betriebsaufgabe dar, wenn der Betriebsinhaber beabsichtigt, seine gewerbliche Tätigkeit wieder aufzunehmen und fortzuführen. Es handelt sich um einen „**ruhenden Gewerbebetrieb**“.

Nach § 16 Abs. 3b EStG liegt bei einer Betriebsunterbrechung und einer Betriebsverpachtung eine Betriebsaufgabe erst dann vor, wenn

- der Steuerpflichtige die Betriebsaufgabe ausdrücklich gegenüber dem Finanzamt erklärt oder
- dem Finanzamt Tatsachen bekannt werden, aus denen sich ergibt, dass die Voraussetzungen für eine Betriebsaufgabe nach § 16 Abs. 3 Satz 1 EStG erfüllt sind.

Der Steuerpflichtige kann die Betriebsaufgabe auch rückwirkend erklären. Der zulässige Rückwirkungszeitraum beträgt drei Monate.

Bei einem „ruhenden Gewerbebetrieb“ werden weiterhin Einkünfte aus GewB erzielt, diese unterliegen jedoch nicht der Gewerbesteuer, da der Betrieb nicht mehr werbend tätig ist (R 2.2 GewStR).

2. Voraussetzungen

2.1 Sachliche Voraussetzungen

- Verpachtung oder Vermietung eines lebenden Betriebs oder dessen unentgeltliche Überlassung
- entgeltliche Überlassung **aller** funktional wesentlicher Betriebsgrundlagen
- tatsächliche Fortführung des Betriebs durch den Pächter
- keine grundlegende und „endgültige“ Umgestaltung der wesentlichen Betriebsgrundlagen durch den Pächter
- keine Mitunternehmerschaft i. S. d. § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG zwischen Pächter und Verpächter
- keine Betriebsaufspaltung
- keine gewerbliche Verpachtungstätigkeit
- Bewirtschaftung des Betriebs vor der Verpachtung durch den Steuerpflichtigen oder dessen Rechtsvorgänger.

Zu den wesentlichen Betriebsgrundlagen gehören regelmäßig die Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die zur Erreichung des Betriebszwecks erforderlich sind und besonderes Gewicht für die Betriebsführung besitzen. Bei einem Handwerksbetrieb ist neben der Lage die persönliche Qualifikation des Handwerksmeisters und seiner Mitarbeiter entscheidend. Dem engen Kundenkontakt, der Berücksichtigung der Kundenwünsche, der handwerklichen Begabung und den entsprechenden Fähigkeiten sowie der Zuverlässigkeit kommt deshalb eine wichtige Bedeutung zu. Das eingesetzte, jederzeit wiederbeschaffbare Werkstatteinventar spielt lediglich eine untergeordnete Bedeutung.

2.2 Persönliche Voraussetzungen

Beim Verpächter muss es sich um eine natürliche Person, eine unbeschränkt steuerpflichtige Körperschaft nach § 1 Abs. 1 Nr. 4 oder 5 KStG oder eine beschränkt steuerpflichtige Körperschaft nach § 2 Nr. 1 oder 2 KStG handeln.

Ein Betrieb kann von einem Pächter nur dann fortgeführt werden, wenn der Verpachtungsgegenstand **ein lebender Betrieb** ist.

Werden lediglich einzelne WG verpachtet **oder** hatte der Verpächter vor Pachtbeginn keinen Betrieb mehr geführt, liegt keine Betriebsverpachtung vor. Es bedarf in diesen Fällen keiner Aufgabenerklärung bei Beginn des Pachtverhältnisses, da bereits im Zeitpunkt der Einstellung der gewerblichen Tätigkeit eine Betriebsaufgabe i. S. d. § 16 Abs. 3 EStG vorliegt.

Weitere Voraussetzung ist die Möglichkeit, dass der Verpächter bei Beendigung des Pachtverhältnisses den Betrieb ohne wesentliche Änderung wieder aufnehmen kann (H 16 Abs. 5 EStH „Branchenfremde Verpachtung“).

Gleiches gilt bei einer Umgestaltung der gepachteten wesentlichen Betriebsgrundlagen (H 16 Abs. 5 EStH „Umgestaltung wesentlicher Betriebsgrundlagen“).

Zusätzliche Voraussetzung ist, dass der Verpächter keine über die bloße Nutzungsüberlassung hinausgehenden Aktivitäten entfaltet, die für sich betrachtet zu einer gewerblichen Tätigkeit führen würden.



HINWEIS

Die Mitunternehmerschaft zwischen Verpächter und Pächter sowie die Betriebsaufspaltung haben Vorrang vor der Betriebsverpachtung.



3. Betriebsaufgabe

Der Verpächter kann die Betriebsaufgabe sowohl bei Pachtbeginn als auch zu jedem späteren Zeitpunkt während der Pachtdauer erklären.

Erforderlich ist eine **ausdrückliche Erklärung** gegenüber dem Finanzamt, die erkennen lassen muss, dass sich der Stpfl. für die „endgültige Betriebseinstellung“ entschieden hat. Nicht ausreichend ist, wenn die Pachteinnahmen als solche aus V + V erklärt werden.

Die Betriebsaufgabe ist für den vom Stpfl. gewählten Zeitpunkt anzuerkennen, wenn die Aufgabeerklärung, für die keine besondere Form vorgeschrieben ist, innerhalb von 3 Monaten nach diesem Zeitpunkt abgegeben wird, ansonsten gilt die Aufgabe als mit dem Eingang der Erklärung bei der Finanzbehörde als erklärt (§ 16 Abs. 3b Satz 3 EStG).

Mit dem Wirksamwerden der Aufgabeerklärung werden die WG des BV, soweit möglich, in das PV überführt.

Auf diesen Zeitpunkt ist der Aufgabegewinn gem. § 16 Abs. 3 EStG zu ermitteln.

Bei der Ermittlung des Aufgabegewinns ist ein Firmenwert (originär oder derivativ) auch dann nicht anzusetzen, wenn er dem Pächter entgeltlich zur Nutzung überlassen wurde, da der Firmenwert nicht in das Privatvermögen entnommen werden kann, sondern BV bleibt (H 16 Abs. 5 EStH „Geschäfts- oder Firmenwert“).



HINWEIS

Nach der erklärten Betriebsaufgabe erzielt der Verpächter Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung gem. § 21 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 EStG.

Solange der Betrieb verpachtet ist, kann, wenn die Betriebsaufgabe erklärt wurde, nicht wieder die Fortführung des Betriebs gewählt werden.

4. Betriebsfortführung

Der Verpächter erzielt aus dem Pachtverhältnis Einkünfte aus GewB (oder solche aus L + F bzw. aus selbständiger Arbeit).

Die verpachteten WG bleiben BV; die Gewinnermittlungsart bestimmt sich nach den allgemeinen Regelungen der §§ 140, 141 AO.

► Beispiel:

Helmut Acht (62 Jahre alt) betrieb bis 30.6.02 eine Bäckerei und ermittelte den Gewinn nach § 5 EStG.

Für das Wj. 1.1.–30.6.02 ermittelte er einen Gewinn i. H. v. 45.000 €.

Ab 1.7.02 verpachtete er seinen gesamten Betrieb an den Bäckermeister Egon Sieben gegen eine monatliche Pachtzahlung von 6.000 € zzgl. 19 % USt, zahlbar jeweils spätestens am 3. des Monats im Voraus.

Die Pachtzahlungen gingen jeweils pünktlich auf dem Bankkonto des H. Acht ein.

► Lösung:

Da der Verpächter die Betriebsaufgabe nicht erklärt hat, liegt kein Fall des § 16 Abs. 3 EStG vor, weil sämtliche wesentlichen Betriebsgrundlagen verpachtet werden und nach dem Sachverhalt der Gewerbebetrieb nach Ablauf der Pachtzeit vom Eigentümer wieder fortgeführt werden könnte und der Pächter den Betrieb fortsetzt (§ 16 Abs. 3b EStG).

Der Verpächter erzielt daher weiterhin Einkünfte aus GewB, die jedoch ab dem Zeitpunkt der Verpachtung nicht mehr der GewSt unterliegen (R 2.2 GewStR).

Die verpachteten WG gehören damit weiterhin zum BV des H. Acht. Die in ihnen ruhenden stillen Reserven sind nicht aufzudecken.

Die Pachtzahlungen sind betriebliche Erträge.



HINWEIS

Ausführlich zur Verpachtung von Betrieben siehe BMF-Schreiben vom 22.11.2016, BStBl 2016 I S. 1326, in Beck'sche Steuererlasse 1 § 16/4.

VI. BETRIEBSAUFSPALTUNG

1. Begriff



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Betriebsaufspaltung Begriff und Arten – v10599

Unter einer Betriebsaufspaltung versteht man eine Gestaltung, bei der ein einheitliches Unternehmen in zwei rechtlich und wirtschaftlich selbständige Unternehmen aufgeteilt wird.

■ **Echte Betriebsaufspaltung:**

Ein bereits bestehendes, aktives gewerbliches Unternehmen (i. d. R. Einzelunternehmen oder Personengesellschaft) wird in ein Besitz- und ein Betriebsunternehmen (i. d. R. Kapitalgesellschaft) aufgespalten. Häufig wird das Betriebsunternehmen zu diesem Zweck erst gegründet.

Der Vollzug dieser Aufteilung erfolgt meist dadurch, dass das Umlaufvermögen und die nicht wesentlichen Teile des Anlagevermögens an das Betriebsunternehmen veräußert werden.

Wesentliche Betriebsgrundlagen, insbesondere betriebsnotwendige Grundstücke und Gebäude, verbleiben hingegen im Eigentum des Besitzunternehmens und werden der Betriebsgesellschaft miet- oder pachtweise überlassen.

■ **Unechte Betriebsaufspaltung:**

Bei dieser Fallgestaltung werden von vornherein mehrere Unternehmen als selbständige Unternehmen gegründet und dann miteinander verbunden, oder zu einem bestehenden Betriebs- oder Besitzunternehmen kommt ein Besitz- oder Betriebsunternehmen z. B. dadurch hinzu, dass ein beherrschender Gesellschafter eine wesentliche Betriebsgrundlage dem Betriebsunternehmen pachtweise zur Verfügung stellt.

2. Voraussetzungen

Für die Annahme einer Betriebsaufspaltung ist eine **enge sachliche und personelle Verflechtung** zwischen Besitz- und Betriebsunternehmen erforderlich (H 15.7 Abs. 4 EStH „Allgemeines“).

2.1 Sachliche Verflechtung

Überlässt das Besitzunternehmen dem Betriebsunternehmen materielle oder immaterielle WG, die beim Betriebsunternehmen zu den wesentlichen Betriebsgrundlagen gehören, liegt eine sachliche Verflechtung zwischen diesen beiden Unternehmen vor (H 15.7 Abs. 5 EStH „Wesentliche Betriebsgrundlage“).

Unerheblich ist, ob die Überlassung der wesentlichen Betriebsgrundlage(n) entgeltlich oder unentgeltlich erfolgt (H 15.7 Abs. 5 EStH „Beginn der sachlichen Verflechtung“ 1. Spiegelstrich).

Zu den wesentlichen Betriebsgrundlagen gehören diejenigen WG, die zur Erreichung des Betriebszwecks erforderlich sind **und** besonderes Gewicht für die Betriebsführung besitzen (**funktionale Betrachtungsweise**).



Grundstücke sind für das Betriebsunternehmen von funktionaler Bedeutung, z. B. wenn

- die Betriebsführung durch Lage, Größe und Grundriss des Grundstücks bestimmt wird, d. h., wenn das Betriebsunternehmen derart von der Verbindung mit dem Grundstück abhängig ist, dass es an einem anderen Ort nicht in der bisherigen Form fortgeführt werden kann (z. B. Restaurant, Einzelhandelsgeschäft).
- es auf die betrieblichen Bedürfnisse zugeschnitten ist, z. B., wenn aufstehende Gebäude für die Zwecke des Betriebsunternehmens hergerichtet oder gestaltet worden sind.
- das Betriebsunternehmen aus innerbetrieblichen Gründen ohne ein Grundstück dieser Art den Betrieb nicht führen könnte (z. B. Fabrikgrundstücke, Lagerhallen).

Unerheblich ist, ob das Betriebsunternehmen jederzeit am Markt ein gleichwertiges Grundstück mieten oder kaufen könnte (H 15.7 Abs. 5 EStH „Wesentliche Betriebsgrundlage – Ersetzbarkeit“).

2.2 Personelle Verflechtung

Diese ist erfüllt, wenn in beiden Unternehmen ein „einheitlicher geschäftlicher Betätigungswille“ herrscht (H 15.7 Abs. 6 EStH „Beherrschungsidentität“).

Beteiligungsidentität ist nicht erforderlich; entscheidend ist die Möglichkeit der Beherrschung.

Sind an beiden Unternehmen dieselben Personen beteiligt, ist grundsätzlich davon auszugehen, dass es sich um eine durch gleichgerichtete Interessen geschlossene Personengruppe handelt, die enge wirtschaftliche Verflechtungen der beiden Unternehmen bekundet und durch ihre Einheit in der Lage sind, beide Unternehmen tatsächlich zu beherrschen (sog. **Gruppentheorie**). Dies gilt nicht bei extrem entgegengesetzten Beteiligungsverhältnissen und bei nachgewiesenen Interessenkollisionen.

Für das Vorliegen einer Betriebsaufspaltung ist grundsätzlich unerheblich, wenn an einem der beiden Unternehmen Personen beteiligt sind, die am anderen Unternehmen nicht beteiligt sind („Nur-Besitzgesellschafter“ bzw. „Nur-Betriebsgesellschafter“).

Entscheidend ist, ob die „Sowohl-als-auch-Gesellschafter“ in der Lage sind, ihren geschäftlichen Betätigungswillen in beiden Unternehmen durchzusetzen.

Für die Durchsetzung des Willens in einem Unternehmen ist grundsätzlich der Besitz der Mehrheit der Anteile erforderlich. Weichen Stimmrechte und Vermögensbeteiligung voneinander ab, ist die **Stimmrechtsregelung ausschlaggebend** (H 15.7 Abs. 6 EStH „Mehrheit der Stimmrechte“). Ausreichend ist die Herrschaft über die „Geschäfte des täglichen Lebens“.



HINWEIS

Auf die Mehrheit der Stimmrechte ist bei Beteiligung „Außenstehender“ (= sog. Nur-Besitz-Gesellschafter) nur dann abzustellen, wenn aufgrund vertraglicher oder, wenn solche nicht vorliegen, gesetzlicher Bestimmungen nicht das Einstimmigkeitsprinzip, sondern das Mehrheitsprinzip gilt (vgl. BMF-Schreiben v. 7.10.2002, BStBl 2002 I S. 1028, in Beck'sche Steuererlasse 1 § 15/10).

Auch durch Einbeziehung einer mittelbaren Beteiligung kann eine personelle Verflechtung begründet werden (H 15.7 Abs. 6 EStH „Mittelbare Beteiligung“).

Die Anteile von Ehegatten werden grundsätzlich nicht zusammengerechnet.

Sind beide Ehegatten sowohl am Besitz- als auch am Betriebsunternehmen beteiligt, bilden sie in gleicher Weise wie fremde Dritte eine „geschlossene Personengruppe“, so dass die Gruppentheorie Anwendung findet (H 15.7 Abs. 6 EStH „Personengruppentheorie“).

3. Mitunternehmerische Betriebsaufspaltung

Diese liegt vor, wenn das **Betriebsunternehmen** eine gewerblich tätige Personengesellschaft ist.

Die mitunternehmerische Betriebsaufspaltung ist vorrangig gegenüber den Rechtsfolgen des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 1 2. Alt. EStG (H 15.7 Abs. 4 EStH „Mitunternehmerische Betriebsaufspaltung“). Der Vorrang ist u. a. von Bedeutung für die Zuordnung der überlassenen WG. Im BMF-Schreiben vom 28.4.1998, BStBl 1998 I S. 583, in Beck'sche Steuererlasse 1 § 15/4 wird die Unterscheidung wie folgt konkretisiert:

- Ist die leistende PersG selbst gewerblich tätig, weil die Nutzungsüberlassung entgeltlich mit Gewinnerzielungsabsicht erfolgt, liegt eine mitunternehmerische Betriebsaufspaltung vor. Die überlassenen WG sind dem BV der Besitzgesellschaft zuzuordnen.
- Erfolgt die Nutzungsüberlassung unentgeltlich bzw. zumindest ohne Gewinnerzielungsabsicht, ist § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 1 2. Alt. EStG anzuwenden. Das überlassene WG ist dem steuerlichen SonderBV der Betriebsgesellschaft zuzurechnen.

► Beispiel:

Bei der entgeltlichen Verpachtung mindestens einer wesentlichen Betriebsgrundlage zwischen Schwestergesellschaften, bei denen die Besitz-PersG (isoliert betrachtet) nur vermögensverwaltend tätig ist, sind die Grundsätze der Betriebsaufspaltung gegenüber § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 2. Halbs. EStG vorrangig (H 15.7 Abs. 4 EStH „Mitunternehmerische Betriebsaufspaltung“).

► Beispiel:

Eins ist Alleineigentümer eines Grundstücks, das an die Zwei oHG, an der er zu 75 % beteiligt ist, verpachtet ist.

Die oHG betreibt auf dem o. g. Grundstück ihren Gewerbebetrieb.

*Das Grundstück gehört zum steuerlichen **Sonderbetriebsvermögen** des Eins bei der Zwei oHG (R 4.2 Abs. 12 Satz 1 EStR).*

*Es liegt **keine** Betriebsaufspaltung vor, da die Überlassung durch einen Alleineigentümer erfolgt und nicht durch eine Besitz-Personengesellschaft.*

► Beispiel:

An der ABC Grundstücks-GbR sind A, B und C mit je $\frac{1}{3}$ beteiligt. Nach dem Gesellschaftsvertrag gilt bei allen Angelegenheiten das Mehrheitsprinzip.

Die Grundstücks-GbR vermietet das Grundstück X-Straße an die B-KG, an der A und B zu je 50 % beteiligt sind.

Das Grundstück ist bei der B-KG eine wesentliche Betriebsgrundlage.

Die ABC-GbR ist grundsätzlich vermögensverwaltend tätig.

Die für das Vorliegen einer Betriebsaufspaltung notwendige sachliche und personelle Verflechtung zwischen der ABC-GbR und der B-KG liegt vor, da die an beiden Gesellschaften beteiligten A und B in beiden Gesellschaften aufgrund ihrer Stimmrechte ihren geschäftlichen Betätigungswillen durchsetzen können und das Grundstück eine wesentliche Betriebsgrundlage der B-KG ist.

Damit erzielt die ABC-GbR aus der Vermietung des Grundstücks gewerbliche Einkünfte i. S. d. § 15 Abs. 3 Nr. 1 i. V. m. Abs. 1 Nr. 1 EStG.

Die B-KG erzielt als gewerbliches Unternehmen ebenfalls Einkünfte aus Gewerbebetrieb.

*Die ABC-GbR ist als Besitzgesellschaft einer mitunternehmerischen Betriebsaufspaltung anzusehen. Die **Betriebsaufspaltung** ist gegenüber der Behandlung des Grundstücks als SonderBV der Gesellschafter A und B bei der B-KG **vorrangig**.*



HINWEIS

Weitere Formen der Betriebsaufspaltung:

- „umgekehrte Betriebsaufspaltung“: Das Besitzunternehmen ist eine Kapitalgesellschaft, das Betriebsunternehmen eine Personengesellschaft.
- „kapitalistische Betriebsaufspaltung“: Sowohl das Besitz- als auch das Betriebsunternehmen sind Kapitalgesellschaften.

4. Folgen der Betriebsaufspaltung



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Betriebsaufspaltung – v10482

4.1 Allgemeines

Das **Betriebsunternehmen** ist ein gewerbliches Unternehmen (z. B. kraft Rechtsform, § 8 Abs. 2 KStG bzw. § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG).

Die Tätigkeit des **Besitzunternehmens** wird als gewerbliche Betätigung qualifiziert (H 15.7 Abs. 4 EStH „Allgemeines“).

Dies liegt darin begründet, dass die hinter beiden Unternehmen stehenden Personen einen einheitlichen geschäftlichen Betätigungswillen haben, der über das Betriebsunternehmen auf die Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit gerichtet ist.

Die gewerbliche Betätigung erstreckt sich auf alle am Besitzunternehmen beteiligten Personen (H 15.7 Abs. 4 EStH „Nur-Besitzgesellschafter“).

4.2 Umfang des Betriebsvermögens beim Besitzunternehmen

Alle aktiven und passiven WG, die dem Betriebsunternehmen zur Nutzung überlassen wurden, stellen notwendiges BV dar.

Die Anteile an der Betriebskapitalgesellschaft stellen notwendiges BV dar; soweit sie im Eigentum der Gesellschafter der Besitzpersonengesellschaft stehen, handelt es sich um SonderBV.

4.3 Gewinnermittlung

Das Besitzunternehmen kann den Gewinn **grundsätzlich** durch BVV oder durch EÜR ermitteln. Wird das Wahlrecht zur Gewinnermittlung durch EÜR nicht wahrgenommen, erfolgt die Gewinnermittlung zwingend durch BVV (H 4.5 Abs. 1 EStH „Wahl der Gewinnermittlungsart, 4. Spiegstr.“).

Zu den Betriebseinnahmen gehören insbesondere:

- Miet- und Pachtzinsen des Betriebsunternehmens für die überlassenen WG des BV
- offene und verdeckte Gewinnausschüttungen der Betriebskapitalgesellschaft, soweit die Anteile zum BV gehören
- Darlehenszinsen für dem Betriebsunternehmen gewährte Darlehen.

Ist der Inhaber/Gesellschafter der Besitzgesellschaft zugleich Geschäftsführer der Betriebskapitalgesellschaft, erzielt er als Arbeitnehmer aus dieser Tätigkeit Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit (§ 19 Abs. 1 Nr. 1 EStG).

4.4 Begründung der Betriebsaufspaltung

Gehörten die WG vor der Betriebsaufspaltung zum PV, liegt eine Betriebseröffnung vor.

Die einzelnen WG sind dann mit den sich nach § 6 Abs. 1 Nr. 6 i. V. m. Nr. 5 EStG ergebenden Werten in das BV des Besitzunternehmers einzulegen.



HINWEIS

Haben die einzelnen WG des Besitzunternehmens bereits zu einem BV gehört, liegt eine Betriebsfortführung unter zwingender Beibehaltung und Fortführung der Buchwerte vor.

Wird bei einer echten Betriebsaufspaltung Betriebsvermögen vom bisherigen gewerblichen Unternehmen auf eine Betriebskapitalgesellschaft übertragen, können die bisherigen Buchwerte für die auf die Betriebskapitalgesellschaft übertragenen WG nicht mehr fortgeführt werden, es sind stattdessen zwingend die gemeinen Werte anzusetzen (§ 6 Abs. 6 Satz 1 EStG), so dass es insoweit zur Aufdeckung der stillen Reserven kommt.

4.5 Beendigung der Betriebsaufspaltung

Die Betriebsaufspaltung endet mit Beendigung der sachlichen und/oder personellen Verflechtung. Als wesentliche Gründe hierfür kommen in Betracht:

- Auflösung des Miet- oder Pachtvertrages
- Einstellung der betrieblichen Tätigkeit des Betriebsunternehmens
- Veräußerung der überlassenen wesentlichen Betriebsgrundlagen
- Veräußerung von Anteilen an der Betriebsgesellschaft.

► Beispiel:

	Besitzunternehmen GbR	Betriebsunternehmen GmbH	
	(Fabrikgrundstück)		
A	50 %	50 %	100 %
B	50 %	50 %	–

B verkauft seinen Anteil an der Betriebs-GmbH an A. Wegfall der Betriebsaufspaltung, da A im Besitzunternehmen seinen Willen nicht durchsetzen kann.

Die Beendigung der Betriebsaufspaltung ist i. d. R. eine Betriebsaufgabe i. S. d. § 16 Abs. 3 Satz 1 EStG.

Diese hat zur Folge, dass sämtliche in den WG des BV vorhandenen stillen Reserven aufgedeckt werden müssen (H 16 Abs. 2 EStH „Beendigung der ...“).

Der Aufgabegewinn ist nach §§ 16, 34 EStG steuerbegünstigt, soweit nicht das Teileinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 Satz 1 Buchst. b EStG) anzuwenden ist.

Eine Ausnahme von diesem Grundsatz besteht jedoch dann, wenn die Voraussetzungen für das Verpachtungswahlrecht vorliegen, d. h., wenn alle wesentlichen Betriebsgrundlagen verpachtet werden (R 16 Abs. 2 Satz 6 EStR).



5. Anwendung des Teilabzugsverbots

Das in § 3c Abs. 2 Satz 2 ff. EStG geregelte Teilabzugsverbot erfasst folgende Sachverhalte:

- die Behandlung betrieblicher Darlehensforderungen an eine Kapitalgesellschaft und
- die Inanspruchnahme aus der Gestellung von Sicherheiten für eine Kapitalgesellschaft.

Voraussetzung für die Anwendung ist, dass der Gesellschafter zu mehr als 25 % an der Kapitalgesellschaft beteiligt ist.

Substanzverluste (z. B. Ausfälle, Teilwertabschreibungen) aufgrund der Hingabe **von zum BV gehörenden Darlehen** an die Körperschaft zu nicht fremdüblichen Konditionen (= gesellschaftsrechtlich veranlasst) sind ebenso nur zu 60 % abziehbar (§ 3c Abs. 2 Satz 2 EStG).

Bei der unentgeltlichen oder verbilligten **Gewährung von Darlehen** an eine Körperschaft greift das Teilabzugsverbot ein, wenn die Überlassung zu **fremdunüblichen Bedingungen** erfolgt.

Möglich bleibt jedoch der Gegenbeweis der Fremdüblichkeit.

Betroffen von dieser Regelung sind vor allem Darlehen im Rahmen einer Betriebsaufspaltung.

Zusätzlich werden noch weitere Sachverhalte vom Teilabzugsverbot erfasst. Die Regelung in **§ 3c Abs. 2 Satz 6 EStG** ist in folgenden Fällen anzuwenden:

- der Gesellschafter einer Körperschaft überlässt Wirtschaftsgüter aus seinem Betriebsvermögen der Körperschaft zur Nutzung,
- der Gesellschafter ist mit mehr als 25 % unmittelbar oder mittelbar an der nutzenden KapG beteiligt,
- die Nutzungsüberlassung erfolgt teilentgeltlich oder unentgeltlich,
- die Teil- oder Unentgeltlichkeit ist durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst,
- es besteht ein Zusammenhang zwischen den Gewinnminderungen und der unentgeltlichen bzw. teilentgeltlichen Überlassung der Wirtschaftsgüter.

Nicht erforderlich ist ein wirtschaftlicher Zusammenhang mit Einnahmen, die dem Teileinkünfteverfahren unterliegen, d. h. unerheblich ob Gewinnausschüttungen bezogen wurden bzw. erwartet werden.

Sind die genannten Voraussetzungen sämtlich erfüllt, unterliegen diejenigen Aufwendungen des Gesellschafters, die mit der teil- oder unentgeltlichen Darlehensgewährung oder Nutzungsüberlassung in Zusammenhang stehen, dem Teilabzugsverbot.

► **Beispiel:**

F ist Alleingesellschafter der T-GmbH. Er hat der T-GmbH im Rahmen einer Betriebsaufspaltung ein bebautes Grundstück verpachtet.

Die jährliche Pacht beträgt 48.000 €. Die jährlichen laufenden Grundstückskosten betragen 20.000 €. Die AfA beträgt 15.000 € p. a.

Die fremdübliche Pacht beträgt 60.000 € p. a.

► **Lösung:**

Die Teilentgeltlichkeit ist durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst. Ausschließliche betriebliche Gründe sind nicht ersichtlich. F ist auch zu mehr als 25 % an der T-GmbH beteiligt, so dass die Voraussetzungen des § 3c Abs. 2 Satz 6 EStG erfüllt sind.

Die Aufwendungen unterliegen somit i. H. v. $\frac{12}{60} = 20\%$ (= unentgeltlicher Anteil) dem Teilabzugsverbot, d. h. von den angefallenen Betriebsausgaben i. H. v. $20.000\text{ €} + 15.000\text{ €} = 35.000\text{ €}$ sind $20\% = 7.000\text{ €}$ davon $40\% = 2.800\text{ €}$ nicht abziehbar. Insoweit kommt es zu einer außerbilanziellen Hinzurechnung im Besitzunternehmen des F.

VII. ÜBUNGSFÄLLE

1. Übungsfall 1

Bearbeitungszeit ca. 30 Minuten

Toni Neun ist seit Jahren Inhaber einer Bauschreinerei und ermittelt den Gewinn aus diesem Betrieb durch Betriebsvermögensvergleich. Das Wj. stimmt mit dem Kj. überein.

Mit notariellem Vertrag vom 2.2.02 gründete er die Bauschreinerei Neun GmbH. Die GmbH wurde mit einem Stammkapital von 100.000 € ausgestattet, das in voller Höhe von T. Neun übernommen und von ihm sofort auf das neu eingerichtete Bankkonto der GmbH überwiesen wurde.

Neun wurde zum alleinigen Geschäftsführer der GmbH bestellt und ist von den Beschränkungen des § 181 BGB (§ 35 Abs. 3 GmbHG) befreit.

Zwischen der GmbH und ihrem Gesellschafter Neun wurde mit Wirkung vom 1.5.02 folgender Vertrag abgeschlossen:

- Die GmbH erwirbt das gesamte Umlaufvermögen zum Verkehrswert von 20.000 €. Es stand bei Neun mit 16.000 € zu Buche.
- Die GmbH mietet das vorhandene Betriebsgrundstück von ihrem Alleingesellschafter zum ortsüblichen Preis von monatlich 2.000 € an.
- Das Grundstück ist mit einer auf die besonderen Belange des Betriebs zugeschnittenen Lager- und Fertigungshalle bebaut. Die Herstellungskosten der 1998 errichteten und seither nach § 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 EStG a. F. abgeschrieben Halle betrugen 200.000 €. Der Verkehrswert des Gesamtgrundstücks betrug am 1.5.02 350.000 €, davon entfallen auf die Halle 220.000 €. Die AK des 1996 erworbenen Grundstücks betrugen 50.000 €.
- Der Geschäftsführer erhält ein monatliches Gehalt von 10.000 €. LSt, KiSt und SolZ werden einbehalten und abgeführt. Es besteht keine Sozialversicherungspflicht.

Einem fremden Geschäftsführer hätte die GmbH für die gleiche Tätigkeit ein Bruttogehalt von monatlich 6.000 € bezahlen müssen.

Die laufenden Grundstücksaufwendungen betrugen im Zeitraum 1.5.–31.12.02 insgesamt 10.000 € und wurden von Neun sämtlich in 02 bezahlt.

Neun hat zum 30.4.02 die Bauschreinerei bei der zuständigen Gemeindeverwaltung abgemeldet und dem Finanzamt auf Anfrage mitgeteilt, dass er künftig nicht mehr gewerblich tätig sein wird.

Im Zeitraum 1.1.–30.4.02 hat das Einzelunternehmen Neun einen Gewinn von 18.500 € erzielt. Dabei wurde jedoch die AfA für die o. a. Halle noch nicht berücksichtigt.

Das steuerliche Kapitalkonto des Neun betrug daher zum 30.4.02 67.000 €.

Die vereinbarten Pachtzahlungen sowie der Kaufpreis für das Umlaufvermögen gingen 02 fristgerecht auf dem Bankkonto des Neun ein.

AUFGABE

Nehmen Sie zu dem vorbeschriebenen Sachverhalt unter Angabe der einschlägigen Bestimmungen kurz, aber erschöpfend Stellung und ermitteln Sie die Einkünfte des Neun für den VZ 02.

Die Einkünfte sollen so niedrig wie möglich ausgewiesen werden. Erforderliche Anträge gelten als gestellt.



HINWEIS

Zwischen der GmbH und dem Einzelunternehmen Neun besteht ein umsatzsteuerliches Organschaftsverhältnis, so dass bei Leistungen, die zwischen diesen beiden Unternehmen erfolgen, weder USt noch VorSt zu berechnen ist (§ 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG).



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besprechung Übungsfall 1 ESt 08 – v13080

LÖSUNGSHINWEISE ZUM ÜBUNGSFALL 1	Punkte	
	Soll	Ist
1. Einkünfte aus Gewerbebetrieb		
Aus dem bis 30.4.02 betriebenen Betrieb erzielt Neun Einkünfte aus Gewerbebetrieb i. S. d. § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Abs. 2 EStG. Einkünfte sind der Gewinn, der durch BVV gem. § 5 EStG ermittelt wird (§ 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG).	1	
Ab 1.5.02 liegt eine Betriebsaufspaltung vor, da Neun WG, die zu den wesentlichen Betriebsgrundlagen gehören, mietweise der von ihm beherrschten Neun GmbH überlässt. Bei einer Betriebsaufspaltung ist das Besitzunternehmen weiterhin am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr beteiligt und erzielt daher gewerbliche Einkünfte (H 15.7 Abs. 4 EStH „Allgemeines“).	1	
Zwischen Neun und der GmbH besteht eine enge sachliche Verflechtung, da das überlassene Grundstück (samt Gebäude) bei der GmbH zu den wesentlichen Betriebsgrundlagen gehört, weil die Halle auf die betrieblichen Bedürfnisse des betriebenen Gewerbes besonders zugeschnitten ist (H 15.7 Abs. 5 EStH „Wesentliche Betriebsgrundlage“).	1	
Die Voraussetzungen für die personelle Verflechtung liegen gleichfalls vor, da Neun als Alleingesellschafter der GmbH dort seinen geschäftlichen Betätigungswillen durchsetzen kann (H 15.7 Abs. 6 EStH „Beherrschungsidentität“).	1	
Da Neun infolge der Betriebsaufspaltung weiterhin gewerbliche Einkünfte erzielt, steht ihm das Verpachtungswahlrecht des § 16 Abs. 3b EStG nicht zu. Die erklärte Betriebsaufgabe ist daher ohne Bedeutung. Der Gewinn ist weiterhin nach § 5 EStG („Regelgewinnermittlungsart“) zu ermitteln.	1	
Die Anteile an der Neun GmbH stellen notwendiges BV dar, da sie ausschließlich und unmittelbar eigenbetrieblichen Zwecken dienen (R 4.2 Abs. 1 Satz 1 EStR). Die Einlage in das BV (§ 4 Abs. 1 Satz 8 EStG) hat gem. § 6 Abs. 1 Nr. 5 Buchst. b EStG mit den AK von 100.000 € zu erfolgen. Eine GA ergibt sich hierdurch nicht.	1	
Da sich die GmbH-Anteile im BV befinden, gehören Gewinnausschüttungen zu den betrieblichen Erträgen (§ 20 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 8 EStG), auf die die Regelungen über die Abgeltungsteuer nicht anzuwenden sind (§ 32d Abs. 1 EStG).	1	
Das an den G'ter-GF gezahlte Gehalt ist überhöht, weil die GmbH einem fremden Dritten lediglich ein monatliches Gehalt von 6.000 € gezahlt hätte.		
Der überhöhte Teil des Gehalts ist eine verdeckte Gewinnausschüttung i. S. d. § 8 Abs. 3 Satz 2 KStG, da er seine Ursache im Gesellschaftsverhältnis hat (R 8.5 Abs. 1 KStR, H 8.5 IV KStH „Angemessenheit ...“; BMF-Schreiben vom 14.10.2002, BStBl. 2002 I S. 972, in Beck'sche Steuererlasse 100 § 8/12).	1	

Auch verdeckte Gewinnausschüttungen gehören zu den betrieblichen Erträgen (§ 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2, Abs. 8 EStG).			1	
Auf Gewinnausschüttungen und damit auch auf vGA ist das Teileinkünfteverfahren anzuwenden (§ 3 Nr. 40 Satz 1 Buchst. d und Satz 2 EStG i. V. m. § 20 Abs. 8 EStG).			1	
Das Grundstück sowie das Gebäude gehören weiterhin zum notwendigen BV, so dass im Rahmen der Gewinnermittlung die AfA für das gesamte Wj. 02 noch berücksichtigt werden muss.			1	
Gewinnermittlung:				
	bisher ermittelter Betrag	18.500 €		
+	Erlös aus dem Verkauf des Umlaufvermögens an die GmbH	20.000 €		
-	Wareneinsatz	16.000 €		
+	Mieterträge für 8 Monate	16.000 €		
-	Grundstücksaufwendungen	10.000 €		
+	verdeckte Gewinnausschüttung infolge d. überhöhten Gehalts 4.000 € mtl.	32.000 €		
-	steuerfreier Teil der (verdeckten) Gewinnausschüttung 40 %	12.800 €		
-	AfA Lagerhalle, gem. § 7 Abs. 4 EStG a. F. aus HK 200.000 €, w. b. 4 %	<u>8.000 €</u>		
	Einkünfte aus Gewerbebetrieb	<u>39.700 €</u>	2	
2. Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit				
Aus der Tätigkeit als Geschäftsführer erzielt Neun Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit (§ 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG). Diese sind als Überschuss des Arbeitslohns über die WK bzw. den AN-Pauschbetrag zu ermitteln (§ 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 EStG).			1	
Soweit der Arbeitslohn überhöht ist, liegen keine Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit, sondern Gewinnausschüttungen vor.			1	
Ermittlung der Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit:				
	monatliches Bruttogehalt 10.000 € ./ 4.000 € überhöhter Anteil (= vGA) × 8 Monate	48.000 €		
-	AN-PB gem. § 9a Nr. 1 EStG, da höhere WK nicht geltend gemacht wurden	<u>1.230 €</u>		
	Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit	<u>46.770 €</u>	1	
GESAMTPUNKTZAHL			16	



2. Übungsfall 2

Bearbeitungszeit ca. 60 Minuten

Rita Weber (50 Jahre alt und seit Jahren verwitwet) betrieb ein Friseurgeschäft in gemieteten Räumen in Augsburg, Schwalbenweg 23.

Sie ermittelte seit Jahren den Gewinn (zulässigerweise) durch Gegenüberstellung von Betriebseinnahmen und Betriebsausgaben und versteuerte ihre Umsätze nach den allgemeinen Vorschriften des UStG (vereinbarte Entgelte). Sie ist voll zum Vorsteuerabzug berechtigt.

Sie veräußerte ihr Geschäft zum 1.4.02 an Helga Locke, die es unverändert fortführt.

Mit der Erwerberin hat sie u. a. folgende Vereinbarungen getroffen:

- Die Käuferin erwirbt den gesamten vorhandenen Warenbestand zum 1.4.02 für insgesamt 12.000 €. Der Betrag entspricht den Anschaffungskosten.
- Die aus verschiedenen Wareneinkäufen resultierenden Verbindlichkeiten i. H. v. 6.900 € werden von der Erwerberin nicht übernommen. RW hat diese Schulden im Mai 02 aus Mitteln ihres Privatvermögens bezahlt.
- Der am 1.6.01 mit VorSt-Abzug erworbene und seither zu 60 % für betriebliche Zwecke genutzte PKW (Buchwert 31.12.01 zutreffend: 18.000 €, RND 2 Jahre; Nachweis über die betriebliche bzw. private Nutzung wird durch ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch geführt) wird nicht mitveräußert. Er wird ab 1.4.02 ausschließlich zur Durchführung von Privatfahrten verwendet.

Die laufenden Kosten des Pkw (ohne AfA) betrugen im Zeitraum 1.1.–31.3.02 2.000 € (davon mit VorSt belastet insgesamt 1.500 €) und wurden in voller Höhe als BA aufgezeichnet.

Zum 31.3.02 betrug der Verkehrswert des PKW 22.000 € zzgl. USt.

Rita Weber ermittelte die Einkünfte für 02 wie folgt:

	1.1.–31.3. €	1.4.–31.12. €
Betriebseinnahmen brutto	46.000	
Kaufpreiszahlung		42.840
Ausgaben		
Wareneinkäufe, brutto	6.700	6.900
Personalaufwendungen	9.450	
Umsatzsteuerzahlungen	3.410	–
AfA – Einrichtung	0	0
sonstige Ausgaben	7.350	0
Einkünfte	19.090	35.940

Erläuterungen:

Nicht in den USt-Zahlungen 1.1.–31.3.02 enthalten ist die zutreffend ermittelte USt-Zahllast für März 02 i. H. v. 1.348 €, die am 9.4.02 von Rita Weber an das Finanzamt abgeführt wurde.

Die USt-Zahlungen wurden jeweils am Fälligkeitszeitpunkt (10. des Folgemonats) geleistet.

Der vereinbarte Kaufpreis i. H. v. 42.000 € (beinhaltet auch die Zahlung für den Warenbestand) war wie folgt zur Zahlung fällig:

1.4.02:	20.000 €	
1.7.02:	10.000 €	
1.10.02:	12.000 €	zzgl. 840 € Zinsen

AUFGABE

Ermitteln Sie die Einkünfte 02 für Rita Weber.

Die Einkünfte sollen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen so niedrig wie möglich ausgewiesen werden.

Erforderliche Anträge gelten als gestellt. Alle Nachweise und Unterlagen liegen vollständig vor.

Begründen Sie Ihre Entscheidungen kurz, aber erschöpfend unter Angabe der einschlägigen Bestimmungen.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besprechung Übungsfall 2 ESt 08 – v13156



LÖSUNGSHINWEISE ZUM ÜBUNGSFALL 2			Punkte	
			Soll	Ist
1. Allgemeines				
Aus dem bis zum 31.3.02 betriebenen Friseurgeschäft erzielt RW Einkünfte aus Gewerbebetrieb (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG).			1	
2. Laufender Gewinn 02				
Einkünfte sind der Gewinn, der zulässigerweise durch die Gegenüberstellung der Betriebseinnahmen und der Betriebsausgaben nach § 4 Abs. 3 EStG ermittelt wird (§ 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG).				
erklärter laufender Gewinn bis 31.3.02	19.090 €			
Die BE wurden zutreffend mit den Bruttobeträgen erfasst (R 4.5 Abs. 3 Satz 1 EStR).			1	
Die private Nutzung des zum BV gehörenden PKW ist eine Entnahme i. S. d. § 4 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. § 12 Nr. 1 EStG, so dass die damit zusammenhängenden Aufwendungen den Gewinn nicht mindern dürfen.			1	
Der Ansatz hat mit den anteiligen Selbstkosten zu erfolgen, da ein ordnungsgemäß geführtes Fahrtenbuch vorliegt (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 3 EStG).			1	
Umsatzsteuerlich handelt es sich um eine fiktive sonstige Leistung i. S. d. § 3 Abs. 9a Satz 1 Nr. 1 UStG.			1	
Berechnung:				
laufende Kosten 1.1.–31.3.02	2.000 €			
+ AfA 18.000 € : 2 Jahre $\times \frac{3}{12}$ (R 7.4 Abs. 8 Satz 1 EStR)	<u>2.250 €</u>			
Gesamt	<u>4.250 €</u>			
davon Privatanteil 40 %	1.700 €		1	
zzgl. USt hierfür; BMG sind gem. § 10 Abs. 4 Nr. 2 UStG die mit Vorsteuer belasteten Aufwendungen $1.500 € + 2.250 € = 3.750 € \times 40 \% \times 19 \%$ (A 15a.3 Abs. 1 Satz 4 und 5 UStAE)	<u>285 €</u>			
Gesamtentnahme (§ 12 Nr. 1 und 3 EStG)	<u>1.985 €</u>		1	
bisher angesetzt	<u>0 €</u>			
Erhöhung der Betriebseinnahmen	1.985 €			
GA	+ 1.985 €		1	
Die Wareneinzahlungen wurden ebenfalls zu Recht brutto aufgezeichnet. Die übrigen Beträge waren bei der Zahlung zu erfassen (§§ 4 Abs. 4, 11 Abs. 2 Satz 1 EStG).			1	
Die AfA für den PKW gehört gem. § 4 Abs. 4 EStG zu den Betriebsausgaben.				
Berechnung: siehe oben	- 2.250 €		1	

Die Umsatzsteuerzahlungen dürfen bei der Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG nur insoweit als BA erfasst werden, als sie geleistet wurden (§ 11 Abs. 2 Satz 1 EStG).					1	
Da die USt zu den regelmäßig wiederkehrenden Ausgaben i. S. d. § 11 Abs. 2 Satz 2 EStG gehört, muss sie in der Gewinnermittlung für den ZR 1.1.–31.3.02 soweit als BA erfasst werden, als sie auf diesen Zeitraum entfällt und innerhalb kurzer Zeit nach dem 31.3.02 geleistet wurde. Die Ausnahme vom sog. Zu- und Abflussprinzip greift auch in den Fällen, in denen das Wirtschaftsjahr vom Kalenderjahr abweicht (H 11 EStH „Wirtschaftsjahr“).					1	
GA		- 1.348 €				
berichtigter laufender Gewinn somit		17.477 €				
3. Übergangsgewinn						
Wegen der Betriebsveräußerung ist der Übergang zur Gewinnermittlung zum Betriebsvermögensvergleich zu unterstellen (R 4.5 Abs. 6 EStR). Die sich hierbei ergebenden Zu- und Abrechnungen gehören zum laufenden Gewinn (H 4.5 Abs. 6 EStH „Übergangsgewinn“).					1	
Die WG sind in der Bilanz mit den Werten anzusetzen, mit denen sie zu Buche stehen würden, wenn der Gewinn von Anfang an durch BVV ermittelt worden wäre (H 4.6 EStH „Bewertung von WG“).					1	
Aktiva	31.3.02				Passiva	
PKW	§ 6 Abs. 1 Nr. 1 EStG	15.750	Kapital		19.217	
Einrichtung	§ 6 Abs. 1 Nr. 1 EStG	0	Verb aus L+L	§ 6 Abs. 1 Nr. 3 EStG	6.900	
Warenbestand	§ 6 Abs. 1 Nr. 2 EStG	12.000	Umsatzsteuerverbindlichkeit	§ 6 Abs. 1 Nr. 3 EStG	1.633	
		27.750			27.750	1
Ermittlung des Übergangsgewinns (R 4.6 Abs. 1 EStR, Anlage 1 EStR):						
Warenbestand: Zurechnung zur Vermeidung von doppeltem Aufwand				+ 12.000 €	1	
Warenschulden: Abrechnung zur Vermeidung der Nichterfassung				- 6.900 €	1	
USt-Verbindlichkeiten: Abrechnung zur Herstellung der Neutralität (soweit bisher noch nicht als BA berücksichtigt, d. h. ohne USt für März/02)				- 285 €	1	
Summe Übergangsgewinn				4.815 €		
laufender Gewinn 1.1.–31.3.02				17.477 €		
gesamter laufender Gewinn 02 somit				22.292 €	1	
Wegen der Betriebsveräußerung kann der Übergangsgewinn nicht verteilt werden (H 4.5 Abs. 6 EStH „Übergangsgewinn“).					1	
Es handelt sich um eine Betriebsveräußerung i. S. d. § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG, da alle wesentlichen Betriebsgrundlagen in einem einheitlichen Vorgang auf einen Erwerber übertragen wurden (R 16 Abs. 1 EStR).					1	



Der Zurückbehalt des PKW ist unschädlich, da er nicht zu den wesentlichen Betriebsgrundlagen gehört (H 16 Abs. 1 EStH „Zurückbehaltene WG“).		1	
Ermittlung des Veräußerungsgewinns gem. § 16 Abs. 2 EStG:			
Veräußerungspreis:			
vereinbarter Kaufpreis ohne Zinsen wg. hinausgeschobener Fälligkeit	42.000 €	1	
+ gemeiner Wert des ins PV überführten PKW (§ 16 Abs. 3 Satz 7 EStG entspr.)	26.180 €	1	
./. Verbindlichkeiten ggü. Lieferanten, da diese durch den Kaufpreis getilgt werden können und die Tilgung auch möglich ist (H 4.2 Abs. 15 EStH „Betriebsveräußerung und -aufgabe“)	- 6.900 €	1	
VPr insgesamt	<u>61.280 €</u>		
Veräußerungskosten:			
Keine USt, da es sich um eine nach § 1 Abs. 1a UStG nicht steuerbare Geschäftsveräußerung handelt. Dies gilt nicht für die Überführung des PKW in den nichtunternehmerischen Bereich, da es sich nicht um eine Lieferung an einen Dritten im Rahmen der Geschäftsveräußerung handelt, sondern um eine nach § 3 Abs. 1b Nr. 1 UStG steuerbare und steuerpflichtige Entnahme. USt somit ^{19/119} v. 26.180 €			
	<u>4.180 €</u>	1	
Zwischensumme	<u>57.100 €</u>		
Wert des Betriebsvermögens			
(= Kapital 31.3.02)	19.217 €		
dazu als BV zurückbleibende Schulden:			
+ USt-Verbindlichkeit	1.633 €	<u>20.850 €</u>	1
Veräußerungsgewinn i. S. d. § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Abs. 2 EStG	<u>36.250 €</u>		
Ein Freibetrag nach § 16 Abs. 4 EStG wird nicht gewährt, da die Stpfl. das		1	
55. Lj. noch nicht vollendet hat.		1	
§ 34 Abs. 1, 2 Nr. 1 EStG ist auf den gesamten Veräußerungsgewinn anzuwenden.		1	
Die am 1.10.02 gezahlten Zinsen für die Stundung des Kaufpreises gehören zu den Einnahmen aus Kapitalvermögen (§ 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG). Einkünfte sind der Überschuss der Einnahmen über die WK und den Sparer-PB (§ 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und Satz 2 i. V. m. § 20 Abs. 9 Satz 1 EStG).		1	
Einnahmen	840 €		
./. Sparer-PB (§ 20 Abs. 9 Satz 1 und 4 EStG)	<u>840 €</u>		
Einkünfte aus Kapitalvermögen	<u>0 €</u>	1	
GESAMTPUNKTZAHL		32	

3. Übungsfall 3

Bearbeitungszeit ca. 45 Minuten

Werner Zwerg, 65 Jahre alt, hat mit Vertrag vom 2.6.02 mit Wirkung vom 1.7.02 seinen Gewerbebetrieb an Max Voll veräußert.

Zum Übergabestichtag hat Zwerg die nachfolgend – verkürzt – dargestellte Bilanz aufgestellt, die den steuerlichen Vorschriften der §§ 4 Abs. 1 und 5 EStG entspricht:

diverse Aktiva	150.000 €	Kapital	60.000 €
		div. Passiva	90.000 €

Im Anlagevermögen sind stille Reserven in Höhe von 30.000 € enthalten.

Nach dem Kaufvertrag erhält Zwerg als Gegenleistung für die Übertragung des Gewerbebetriebs eine monatliche Rente von 1.200 € auf Lebenszeit.

Ferner hat sich der Erwerber Voll verpflichtet, die vorhandenen betrieblichen Verbindlichkeiten sämtlich aus eigenen Mitteln zu tilgen.

Die Rente wird jährlich entsprechend der Steigerung der Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung erhöht.

Die zutreffenden Rentenbarwerte betrugen am 1.7.02: 132.000 €, am 31.12.02: 130.000 € und am 31.12.03: 124.000 €.

AUFGABE

Nehmen Sie zu den sich bei Veräußerer und Erwerber ergebenden steuerlichen Auswirkungen unter Angabe der einschlägigen Bestimmungen Stellung.

Soweit Wahlrechte bestehen, sind sie darzustellen.

Gehen Sie bei der Bearbeitung davon aus, dass auch Max Voll den Gewinn durch Betriebsvermögensvergleich ermittelt.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besprechung Übungsfall 3 ESt 08 – v13157



LÖSUNGSHINWEISE ZUM ÜBUNGSFALL 3			Punkte	
			Soll	Ist
I. Behandlung beim Veräußerer Werner Zwerg:				
Da er den Gewerbebetrieb gegen Gewährung einer Leibrente veräußert hat, hat er ein Wahlrecht zwischen der Sofortversteuerung (§ 16 EStG) und der laufenden Besteuerung (§ 24 Nr. 2 EStG), vgl. R 16 Abs. 11 Satz 1 EStR.			1	
Alternative 1: Sofortversteuerung (R 16 Abs. 11 Satz 2–5 EStR)				
Er erzielt aus der Veräußerung einen nach § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG begünstigt zu versteuernden und gesondert zu berechnenden Veräußerungsgewinn. Dieser ist, ohne Rücksicht auf den Zeitpunkt des Zuflusses des Kaufpreises, nach dem Realisationsprinzip, d. h. zum 1.7.02 zu ermitteln.			1	
Als Veräußerungspreis ist der Barwert der Leibrente anzusetzen (R 16 Abs. 11 Satz 3 EStR). Der Wert der vom Erwerber übernommenen betrieblichen Verbindlichkeiten ist dem Veräußerungspreis nicht zusätzlich hinzuzurechnen, da die Verbindlichkeiten das Kapital bereits gemindert haben.			1	
Umsatzsteuer fällt nicht an, da es sich um eine nach § 1 Abs. 1a UStG nicht steuerbare Geschäftsveräußerung im Ganzen handelt.			1	
Veräußerungspreis	132.000 €		1	
./. Veräußerungskosten	0 €			
./. Wert des Betriebsvermögens am 1.7.02 = steuerliches Kapitalkonto	<u>60.000 €</u>			
Veräußerungsgewinn i. S. d. § 16 Abs. 2 EStG	<u>72.000 €</u>		1	
Freibetrag gem. § 16 Abs. 4 Satz 3 EStG, da W. Zwerg das 55. Lj. vollendet hat	45.000 €			
VG vor FB	72.000 €			
Höchstbetrag	<u>136.000 €</u>			
Kürzungsbetrag	0 €	<u>0 €</u>		
verbleibender Freibetrag	45.000 €	<u>45.000 €</u>	1	
steuerpflichtiger VG, begünstigt gem. § 34 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 1 bzw. auf Antrag gem. § 34 Abs. 3 EStG		<u>27.000 €</u>	1	
Mit der Ermittlung des VG gem. § 16 EStG endet die gewerbliche Tätigkeit des W. Zwerg. Der Rentenanspruch verbleibt nicht im BV, sondern geht unmittelbar in sein PV über.			1	
Die in 02 zugeflossenen Zahlungen führen folglich zu Einnahmen i. S. d. § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. bb EStG (R 16 Abs. 11 Satz 5 EStR) und unterliegen in Höhe des Ertragsanteils der Einkommensteuer. Die vereinbarte Wertsicherungsklausel berührt die Form der Rente nicht (H 22.3 EStH „Begriff der Leibrente“).			1	
zugeflossene Einnahmen	7.200 €			

steuerpflichtiger Ertragsanteil 18 %		1.296 €	1	
./.	WK-PB gem. § 9a Nr. 3 EStG (da keine höheren Aufwendungen nachgewiesen/geltend gemacht wurden)	<u>102 €</u>		
Einkünfte		<u>1.194 €</u>	1	
Alternative 2: Laufende Versteuerung (R 16 Abs. 11 Satz 6–8 EStR)				
Der aus der Veräußerung des Gewerbebetriebs entstehende Gewinn ist nicht nach § 34 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 1 bzw. ggf. Abs. 3 EStG begünstigt.			1	
Der Freibetrag nach § 16 Abs. 4 EStG kommt nicht zur Anwendung.			1	
Der Rentenanspruch geht nicht in das PV über, sondern verbleibt als Rest-BV des W. Zwerg.			1	
Für die steuerliche Erfassung dieser Einkünfte gilt nicht das Realisations-, sondern das Zuflussprinzip des § 11 EStG (H 24.2 EStH „Ermittlung der ...“). Die zufließenden Beträge sind somit zunächst in voller Höhe mit dem steuerlichen Kapitalkonto zu verrechnen. Solange sie dieses nicht übersteigen, handelt es sich um eine nicht steuerbare Kapitalrückzahlung.			1	
Ermittlung der Einkünfte:				
steuerliches Kapitalkonto 1.7.02		60.000 €		
Dieser Betrag stellt keinen Veräußerungsverlust dar; das Kapitalkonto ist mit den künftigen Tilgungsanteilen der Zahlungen zu verrechnen, der Zinsanteil von 5.200 € gehört zu den nachträglichen Einnahmen aus Gewerbebetrieb			1	
Zahlungen 02	7.200 €			
davon Tilgungsanteil 132.000 € - 130.000 €	2.000 €	<u>2.000 €</u>		
verbleibender Betrag 31.12.02		<u>58.000 €</u>	1	
Zahlungen 03	14.400 €			
davon Tilgungsanteil 130.000 € - 124.000 €	6.000 €	<u>6.000 €</u>		
verbleibender Betrag 31.12.03		<u>52.000 €</u>	1	
Die zugeflossenen Zinsanteile (in 02: 5.200 € und in 03: 8.400 €) gehören zu den nachträglichen Einnahmen aus Gewerbebetrieb dieser VZ (§ 24 Nr. 2 i. V. m. § 15 EStG);			1	
II. Behandlung beim Erwerber Max Voll				
Unerheblich ist, wie der Veräußerer das ihm zustehende Wahlrecht hinsichtlich der Form der Versteuerung ausgeübt hat. Es liegt ein entgeltlicher Erwerb eines Betriebs vor, so dass die erworbenen WG mit dem TW, höchstens jedoch mit den AK/HK anzusetzen sind (§ 6 Abs. 1 Nr. 7 EStG).			1	



Eröffnungsbilanz 1.7.02					
diverse Aktiva	180.000 €	Kapital	0 €		
Firmenwert (entgeltlich erworben und daher anzusetzen)	<u>42.000 €</u>	Rentenverbindlichkeit	132.000 €		
		verschiedene Passiva	<u>90.000 €</u>		
	222.000 €		222.000 €	1	
Die Rentenzahlungen (02: 7.200 €) stellen in voller Höhe Betriebsausgaben dar. In Höhe des Betrags, um den sich jährlich die Rentenverpflichtung mindert (02: 2.000 €), entsteht ein sonstiger betrieblicher Ertrag.				1	
Damit verbleibt im Ergebnis der in den Rentenzahlungen enthaltene Zinsanteil als zu berücksichtigende und abziehbare Betriebsausgabe (02: 5.200 €).				1	
GESAMTPUNKTZAHL				24	



HABEN SIE ANREGUNGEN?
Wir freuen uns über Ihr Feedback!